Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Excelso Supremo Tribunal Federal

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Requerente: Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público da União e dos Estados – ANSEMP
Requeridos: Governador do Estado do Rio Grande do Norte e Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCIO AUGUSTO RIBEIRO CAVALCANTE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ANSEMP, Entidade Nacional representativa dos Servidores do Ministério Público da União e dos Estados, inscrita no CNPJ sob o nº 07.953.307.0001-56, com sede na Q SBS QUADRA 2, s/n, Sobreloja Bloco E Sala 206, Brasília DF - CEP 70.070-120, endereço eletrônico: presidencia@ansemp.org.br, vem, por conduto de sua Assessoria Jurídica (termo de procuração *ad judicia* anexo, e endereço eletrônico do Advogado: advmarcioarc@yahoo.com.br), propor, como de fato propõe a presente **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE**, com esteio nos **artigos 103, inciso IX, art. 37, *caput* (princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência), incisos II e V da Constituição Federal e na Lei nº 9.868/99, contra** o **art. 1º, *caput*, Complementar nº 334, de 18/06/2006**, com redação dada pelas Leis Complementares nº. 375, de 27.11.2008(D.O. 28.11.2008) e nº. 742, de 16/10/2023 (18/10/2023), contra o **art. 32-A da Lei Complementar nº 446, de 29/11/2010**, com redação dada pela Lei Complementar nº 742/2023 DO 18/10/2023), **contra** o art. **22 da Lei Complementar nº 182, de 07/12/2000** (DOE 08/12/2020); **art. 7º, da Lei Complementar nº 200, de 04/10/2001** (DOE 05/10/2001); arts. 2º e 3º e 4º da **Lei Complementar nº 238**, 22/05/2002 (DOE 23/05/2022), arts. 2º e 3º da **Lei Complementar Nº 263**, de **30/12/2003** (DOE 31/12/2003); art. 2º da **Lei Complementar Nº 312, de 04/11/2005** (05/11/2005); art. 1º da **Lei Complementar nº 382, de 24/03/2009** (DOE 26/03/2009); art. 1º da Lei **Complementar Nº 383, de 24/03/2009 (DOE 26/03/2009)**; art. 3º **da Lei Complementar nº 447, de 29/11/2010** (DOE 30/11/2010); art. 2º

Rua Beni Carvalho, nº 159, Aldeota, Fortaleza, Ceará, CEP 60135-400
Fone: (85) 3224.3591 - Endereço Eletrônico: advmarcioarc@yahoo.com.br

da **Lei Complementar nº 508, de 04/04/2014** (05/04/2014); art. 2º da **Lei Complementar Nº 525, de 26/11/2014** (DOE 27/11/2014); arts. 2º e 3º da **Lei Complementar Nº 542, de 27/07/2015** (DOE 28/07/2015); art. 2º da **Lei Complementar Nº 690, de 09/12/2021** (DOE 10/12/2021); arts. 1º e 2º da **Lei Complementar Nº 707, de 27/05/2022** (DOE 25/05/2022); art. 4º, assim como os incisos I, III, VII e VIII do art. 5º, da **Lei Complementar Nº 742, de 16/10/2023** (18/10/2023), todas do Estado do Rio Grande do Norte, tendo em vista a existência de manifestas ofensas ao texto da Constituição Federal, como consta a seguir:

1. PRELIMINARMENTE:

1.1. DA PREVENÇÃO EM RELAÇÃO AO EMINENTE RELATOR DA ADI 5503:

Excelência, tramitou nessa Suprema Corte Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº. 5503, sob a relatoria do eminente Ministro KASSIO **NUNES MARQUES**, tendo como desfecho a "[...] *a perda de objeto [...], com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI; e RISTF, art. 21, IX)*".

Consta dos referidos autos impugnação da Lei Complementar estadual nº 375/2008 por inconstitucionalidade material, sendo que essa foi alterada pelo art. 6º da Lei Complementar n. 742/2023, ambas do Estado do Rio Grande do Norte, gerando a prejudicialidade da ADI 5503.

Pois bem, a presente ação terá como pedido a declaração de inconstitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar n. 742/2023, que, julgado procedente, repristinará o art. **1º da Lei Complementar nº 375/2008, sendo que esse também padece de vício, em razão de que também será requerida a declaração de sua inconstitucionalidade.** Ou seja, será requerida a declaração de inconstitucionalidade de toda a cadeia de normas que alteraram o art. 1º da Lei Complementar nº. 334/2006, repristinando-o.

Como haverá pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 375/2008, do Rio Grande do Norte, que constituiu objeto da ADI nº 5503, aplica-se à espécie a disposição do art. 286, II, do Código de Processo Civil (CPC):

> "Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:
>
> I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

> **II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;**
> III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo prevento.
> Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor." (Destaques nossos)

Merece registro que Sua Excelência o Ministro KASSIO **NUNES MARQUES** já havia proferido voto na ADI 5503, senão vejamos da certidão de julgamento:

> "Após o voto do Ministro Nunes Marques (Relator), que julgava procedente o pedido, **para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 375,** de 27 de novembro de 2008, do Estado do Rio Grande do Norte, modulando a eficácia da decisão de modo que produza efeitos após o decurso do prazo de 24 meses, contados da publicação da ata deste julgamento, no que foi acompanhado pelo Ministro Cristiano Zanin, o processo foi destacado pelo Ministro Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.8.2024 a 23.8.2024." (Destaques nossos)

Assim sendo, requer-se a distribuição desta ação por prevenção ao eminente Ministro KASSIO **NUNES MARQUES**, em razão de sua relatoria em relação a ADI 5503.

1.2. DO OBJETO DA AÇÃO:

Em atenção ao que determina o art. 3º, inciso I, da Lei Federal nº 9.868/1999, a Entidade Autora apresenta como normativos questionados a legislação do Estado do Rio Grande do Norte, nas disposições a seguir especificadas:

Lei Complementar nº 182, de 07 de dezembro de 2000 (DOE 08/12/2020	Art. 22. Mantidos os cargos atuais, ficam criados os seguintes Cargos de Provimento em Comissão: a) 01 (um) cargo de Secretário Geral; b) 01(um) cargo de Chefe de Setor I - Controle Interno; c) 25 (vinte e cinco) de cargos de Assessor Ministerial; d) 01 (um) cargo de Assessor de Relações Públicas e Cerimonial; e) 01 (um) cargo de Assessor de Imprensa;
Lei Complementar nº	Art. 7º Ficam criados no quadro de

200, de 04 de outubro de 2001 (DOE 05/10/2001)	servidores dos serviços auxiliares de apoio administrativo do Ministério Público, os seguintes cargos de Provimento em Comissão: a) 01 (um) cargo de Secretário Administrativo do Colégio de Procuradores de Justiça; b) 01 (um) cargo de Secretário Administrativo do Conselho Superior do Ministério Público; c) 01 (um) cargo de Chefe de Setor I – Processamento da Folha de Pessoal.
Lei Complementar nº 238, de 22 de maio de 2002 (DOE 23/05/2022)	Art. 2º Ficam criados no quadro dos servidores dos serviços auxiliares de apoio administrativo do Ministério Público deste Estado, os seguintes cargos de provimento em comissão: I – 21(vinte e um) de Assessor Ministerial; II – 01 (um) de Coordenador de Assessoria Técnica; III - 02 (dois) de Oficial de Gabinete; IV – 21 – (vinte e um) de Assistente de Gabinete. Art. 3º. Ao Oficial de Gabinete, compete: I – atender ao público, encaminhando as pessoas, quando for o caso, ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, ou dar a este conhecimento do assunto e tratar, por determinação superior, a outros órgãos; II – marcar audiências com o Procurador-Geral de Justiça, conforme orientação estabelecida; III – tomar as providências que lhe forem determinadas durante as audiências para o atendimento ou solução dos assuntos tratados pelo Gabinete do Procurador-Geral de Justiça; IV – manter atualizado o registro de nomes e endereços de autoridades, entidades ou pessoas, para fins de correspondências; V – realizar outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Gabinete do Procurador-Geral de Justiça. Art. 4º. O Assistente de Gabinete exercerá suas atribuições junto ao Gabinete de Procurador de Justiça, competindo-lhe: I – atender ao público, encaminhando as

	pessoas, quando for o caso, ao Procurador de Justiça, ou dar a este conhecimento do assunto e tratar, por determinação superior, a outros órgãos; II – marcar audiências com o Procurador de Justiça, conforme orientação estabelecida; III – tomar as providências que lhe forem determinadas durante as audiências para o atendimento ou solução dos assuntos tratados pelo Gabinete do Procurador de Justiça; IV – manter atualizado o registro de nomes e endereços de autoridades, entidades ou pessoas, para fins de correspondências; V – realizar outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Procurador de Justiça.
Lei Complementar N° 263, de 30 de dezembro de 2003 (DOE 31/12/2003)	Art. 2°. Os 25 (vinte e cinco) cargos de Assessor Ministerial, criados pelo art. 22, alínea "c", da Lei Complementar Estadual n° 182, de 07 de dezembro de 2000, ficam transformados em 25 (vinte e cinco) cargos de Assessor Ministerial I, de provimento em comissão. Art. 3° Ficam criados, no Quadro de Servidores dos Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, 21 (vinte e um) cargos de Assessor Ministerial II, de provimento em comissão.
Lei Complementar n° 312, de 4 de novembro de 2005 (05/11/2005)	Art. 2°. Mantidos os atuais cargos comissionados, ficam criados mais 03 (três) cargos de Chefe de Departamento de provimento em comissão e que integram o quadro dos serviços auxiliares de apoio administrativo do Ministério Público deste Estado.
Lei Complementar n°. 375, de 27 de novembro de 2008(D.O. 28.11.2008)	**Art. 1°. O artigo 1° da Lei Complementar Estadual n.° 334, de 18 de julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:** **"Art. 1°. A Procuradoria-Geral de Justiça destinará pelo menos vinte por cento dos cargos de provimento em comissão previstos no Quadro Geral dos Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte a servidores efetivos integrantes do referido quadro (NR)".**

Lei Complementar nº 382, de 24 de março de 2009 (DOE 26/03/2009).	Art. 1º. Ficam criados, no Quadro dos Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, 110 (cento e dez) cargos de Assistente Ministerial, de provimento em comissão, para os quais se exige diploma de graduação superior.
Lei Complementar Nº 383, de 24 de março de 2009 (DOE 26/03/2009).	Art. 1º. Ficam criados, no Quadro dos Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, 02 (dois) cargos de Assessor Ministerial I, de provimento em comissão, para os quais se exige diploma de curso superior de Direito.
Lei Complementar nº 447, de 29 de novembro de 2010 (DOE 30/11/2010)	Art. 3º Ficam criados 80 (oitenta) cargos de Assistente Ministerial da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, com as atribuições e remunerações especificadas pela Lei Complementar Estadual nº 382, de 24 de março de 2009.
Lei Complementar nº 508, de 04 de abril de 2014 (05/04/2014)	Art. 2º Ficam criados, no Quadro de Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, 22 (vinte e dois) cargos de Assessor Jurídico Ministerial, com atribuições previstas no art. 3º da Lei Complementar Estadual n.º 502, de 30 de dezembro de 2013.
Lei Complementar Nº 525, de 26 de novembro de 2014. (DOE 27/11/2014)	Art. 2º Ficam criados dois cargos de Assistente Ministerial, do quadro de Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, com as atribuições e remuneração previstas no art. 32 da Lei Complementar Estadual n.º 446, de 29 de novembro de 2010.
Lei Complementar Nº 542, de 27 de julho de 2015 (DOE 28/07/2015)	Art. 2º Ficam criados, no Quadro de Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, 4 (quatro) cargos de Assessor Jurídico Ministerial, com atribuições previstas no art. 3º da Lei Complementar Estadual n.º 502, de 30 de dezembro de 2013. Art. 3º Ficam criados, no Quadro de Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, 2 (dois) cargos de Assistente Ministerial, com

	atribuições previstas no art. 32 da Lei Complementar Estadual n.º 446, de 29 de novembro de 2010.
Lei Complementar Nº 690, de 09 de dezembro de 2021 (DOE 10/12/2021	Art. 2º Ficam criados, no Quadro de Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, 8 (oito) cargos de Assessor Jurídico Ministerial, com atribuições previstas no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 502, de 30 de dezembro de 2013.
Lei Complementar Nº 707, de 24 de maio de 2022 (DOE 25/05/2022)	Art. 1º Ficam criados, no Quadro de Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, 12 (doze) cargos de Assessor Jurídico Ministerial, com atribuições previstas no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 502, de 30 de dezembro de 2013. Art. 2º Ficam criados, no Quadro de Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, 9 (nove) cargos de Assistente Ministerial, com atribuições previstas no art. 32 da Lei Complementar Estadual nº 446, de 29 de novembro de 2010.
Lei Complementar Nº 743, de 16 de outubro de 2023 (DOE 17/10/2023)	Art. 1º Ficam criados, no Quadro de Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, 30 (trinta) cargos de Assessor Jurídico Ministerial, com atribuições previstas no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 502, de 30 de dezembro de 2013.
Lei Complementar Nº 742, de 16 de outubro de 2023 (18/10/2023)	Art. 4º Ficam criados 2 (dois) cargos de provimento em comissão de Assistente Ministerial da Procuradoria- Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, com as atribuições especificadas pela Lei Complementar nº 382, de 24 de março de 2009, e remuneração constante no Anexo IV da Lei Complementar nº 446, de 2010, com a redação dada pelo Anexo III da presente Lei Complementar. Art. 5º Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, com remuneração, requisitos de investidura e atribuições fixados pela Lei Complementar nº 446, de 2010, com a redação dada pela presente Lei Complementar: I – 6 (seis) Cargos Comissionados de Chefe de Departamento;

	(...) III – 14 (quatorze) Cargos Comissionados de Gerente; (...) VII – 33 (trinta e três) Cargos Comissionados de Chefe de Secretaria Administrativa I; VIII – 44 (quarenta e quatro) Cargos Comissionados de Chefe de Secretaria Administrativa II. **Art. 6° A Lei Complementar n° 334, de 18 de julho de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações:** ***"Art. 1° A Procuradoria-Geral de Justiça destinará pelo menos 30% (trinta por cento) dos cargos de provimento em comissão previstos no Quadro Geral dos Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte a servidores efetivos integrantes do referido quadro." (NR)*** Art. 7° A Lei Complementar n° 446, de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 32-A. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por seu Procurador-Geral de Justiça, fica autorizado a transformar, sem aumento de despesa, sem majoração de quantitativos previstos em lei e sem mudança da sua natureza, as funções de confiança, gratificações especiais e cargos em comissão de seu quadro de pessoal, bem como alterar a denominação específica". (NR)

Tem-se por satisfeita a hipótese do **art. 102, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal**, porquanto a legislação estadual foi elaborada em desacordo com a Lei Fundamental, **em especial** com os dispositivos contidos nos **artigos 5°, *caput* e 37, *caput*, inciso II (obrigatoriedade do concurso público) e inciso V (hipóteses constitucionais para criação de cargos de provimento em comissão), além do princípio da proporcionalidade, todos da Constituição Federal.**

1.3. DA LEGITIMIDADE ATIVA E DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA:

A ANSEMP constitui-se entidade de classe de âmbito nacional criada com o fim de representar e defender os

interesses dos servidores de todos os ramos do Ministério Público da União e dos Estados.

Seu caráter nacional resta patente em razão de sua atuação em mais de 09 (nove)[1] estados da federação, sendo que sua Diretoria e Conselho Fiscal possuem representantes dos estados da **Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Santa Catarina, Bahia** e **Tocantins,** totalizando 18 estados, conforme comprova documentação anexa (Termo de Posse).

Também inconteste a existência de pertinência temática, porquanto a atuação da ANSEMP no caso em espécie visa afastar a criação de cargos em comissão em desconformidade com as normas constitucionais e que vão de encontro aos interesses de seus filiados, no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN), como consta do Estatuto Social da Entidade:

> "Art. 2° – São finalidades da ANSEMP:
> (...)
> XIII – Promover a defesa do concurso público como regra de ingresso nos quadros da Instituição, adotando qualquer meio legítimo, inclusive de controle de constitucionalidade, para promover o combate às formas de precarização das relações de trabalho, a exemplo de:
> a) - trabalho voluntário;
> b) criação de cargos em comissão fora das hipóteses previstas constitucionalmente ou em número não condizente com o quantitativo de cargos efetivos;
> c) redução do percentual de cargos em comissão destinado aos servidores efetivos;
> d) estágios remunerados ou não;
> e) qualquer forma de precarização do trabalho ou burla ao princípio público.
> XIII – Zelar pela observância dos princípios da Administração Pública, notadamente os da moralidade, legalidade, impessoalidade, eficiência, transparência, na gestão do Ministério Público, com o sem repercussão financeira e orçamentária."

A criação de cargos comissionados em desacordo com a norma constitucional malfere os interesses dos servidores efetivos do Ministério Público, ao passo em que desprestigia os

[1] "Carece de legitimação para propor ação direta de inconstitucionalidade, a entidade de classe que, embora de âmbito estatutário nacional, não tenha representação em, pelo menos, nove Estados da federação, nem represente toda a categorial profissional, cujos interesses pretenda tutelar." (ADI 3.617-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 25-5-2011, Plenário, DJE de 1°-7-2011.) No mesmo sentido: ADI 4.230-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 1°-8-2011, Plenário, DJE de 14-9-2011.

servidores que ingressaram no serviço público através de concurso público, de forma impessoal, para dar ênfase a pessoalidade e desigualdade dentre aqueles que pretendem ingressar no serviço público.

Existe um movimento nacional de criação exacerbada de cargos de provimento em comissão no âmbito do Ministério Público dos estados, como noticiou o jornal Estadão em matéria do dia 12/08/2019[2]. Tal estratégia de precarização das relações de trabalho dentro da Instituição está exigir da ANSEMP a adoção das medidas judiciais cabíveis na defesa do concurso público e da criação de cargos em comissão somente em circunstâncias excepcionais.

Presentes, portanto, os requisitos que legitimam a atuação da ANSEMP na formulação de ações de controle concentrado de constitucionalidade, bem como a existência de pertinência temática.

2. SÍNTESE FÁTICA:

Consta da documentação anexa, que fora criado, no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN), um exacerbado número de cargos de provimento em comissão, desde a edição da Lei Complementar nº 182 e as que a ela seguiram, totalizando a quantidade de **543 cargos comissionados**, conforme consta da legislação do Portal da Transparência do MPRN e conforme segue:

[2] Disponível em <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-publico-lidera-criacao-de-cargos-nos-estados,70002964024>. Acesso em 14. De agosto de 2019.

MPRN
MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Cargos em Comissão e Funções de Confiança Ocupados e Vagos

Agosto/2025

Descrição	Existentes	Ocupados			Vagos
		Com Vínculo		Sem Vínculo	
		Membros	Servidores		
ANALISE GAECO	1	0	1	0	0
ASSESSOR JURIDICO MINISTERIAL	330	0	49	259	22
ASSESSOR TECNICO	6	0	1	5	0
ASSESSOR TECNICO CONTROLADORIA INTERNA	1	0	1	0	0
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	0	0	1	0
ASSISTENTE MINISTERIAL	48	0	2	41	5
CHEFE DE DEPARTAMENTO	6	0	2	4	0
CHEFE DE GABINETE	1	1	0	0	0
CHEFE DE SECRETARIA I	33	0	27	6	0
CHEFE DE SECRETARIA II	44	0	38	6	0
CHEFE DE SETOR	14	0	7	7	0
CHEFE DEPARTAMENTO CONTRATACOES	1	0	1	0	0
CHEFE DO SETOR CORREICIONAL	1	0	1	0	0
CHEFE DO SETOR DISCIPLINAR	1	0	1	0	0
CHEFE RECURSAL	1	0	0	0	1
CHEFE SETOR ADMINISTRATIVO CGMP	1	0	1	0	0
CONTRAINTELIGENCIA GAECO	1	0	0	1	0
CONTROLADOR INTERNO	1	0	1	0	0
COORDENADOR-GERAL ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	0
COORDENADOR ADMINISTRATIVO REGIONAL	3	0	3	0	0
COORDENADOR CATE	1	0	1	0	0
COORDENADOR GAECO	1	1	0	0	0
COORDENADOR GSI	1	0	0	0	1
COORDENADOR JURIDICO ADMINISTRATIVO	1	1	0	0	0
COORDENADOR JURIDICO JUDICIAL	1	1	0	0	0
COORDENADOR NAJUR	1	0	1	0	0
COORDENADOR REGIONAL DE PROMOTORIAS	1	1	0	0	0
CORREGEDOR-GERAL	1	1	0	0	0
CORREGEDOR-GERAL ADJUNTO	1	1	0	0	0
DIRETOR	7	0	5	2	0
DIRETOR CORREGEDORIA GERAL	1	0	1	0	0
DIRETOR GERAL	1	0	1	0	0
GERENTE	24	0	14	10	0
OPERACOES GAECO	1	0	0	1	0
PROCURADOR(A)-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO(A)	1	1	0	0	0
PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA	1	1	0	0	0
SECRETARIO ESPECIAL CPJ	1	0	1	0	0
SECRETARIO ESPECIAL CSMP	1	0	1	0	0
Total	543	9	162	343	29

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas
Atualizado em: 11/09/2025

A sua conta, também conforme dados do **Portal da Transparência do MPRN**, existem **465 cargos efetivos** criados naquele *Parquet*, senão vejamos:

MPRN
MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Cargos Vagos e Ocupados(Servidores)

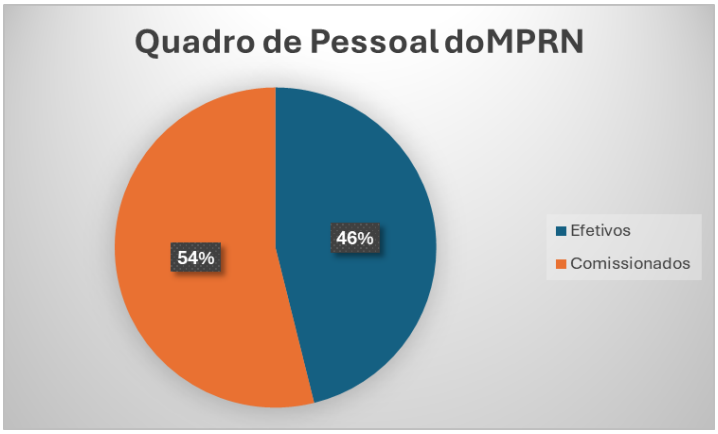
Agosto/2025

Carreira: Servidores do Ministério Público

Cargo	Existentes	Ocupados	Vagos
ANALISTA DO MPE-ADMINISTRAÇÃO	1	1	0
ANALISTA DO MPE-ADMINISTRATIVO	7	7	0
ANALISTA DO MPE-ANÁLISE DE SISTEMAS	1	1	0
ANALISTA DO MPE-ARQUITETURA	9	8	1
ANALISTA DO MPE-BANCO DE DADOS	4	3	1
ANALISTA DO MPE-BIBLIOTECONOMIA	1	1	0
ANALISTA DO MPE-COMUNICAÇÃO SOCIAL / JORNALISMO	1	1	0
ANALISTA DO MPE-CONTABILIDADE	14	9	5
ANALISTA DO MPE-DILIGÊNCIAS	4	4	0
ANALISTA DO MPE-ENGENHARIA CIVIL	7	7	0
ANALISTA DO MPE-ENGENHARIA DE SOFTWARE/DESENVOLVIMENTO D	11	8	3
ANALISTA DO MPE-ENGENHEIRO DE SEGURANÇA NO TRABALHO	1	1	0
ANALISTA DO MPE-INTELIGÊNCIA	3	2	1
ANALISTA DO MPE-PSICOLOGIA	9	6	3
ANALISTA DO MPE-REDES, INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA	10	7	3
ANALISTA DO MPE-SERVIÇO SOCIAL	13	11	2
AUXILIAR DO MPE-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2	2	0
AUXILIAR DO MPE-MOTORISTA	5	5	0
AUXILIAR DO MPE-PORTARIA	17	17	0
TECNICO DO MPE-ADMINISTRATIVO	336	329	7
TECNICO DO MPE-CONTABILIDADE	2	2	0
TECNICO DO MPE-EDIFICAÇÕES	2	2	0
TECNICO DO MPE-MANUTENÇÃO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	3	3	0
TECNICO DO MPE-PROGRAMAÇÃO	1	1	0
TECNICO DO MPE-SUPORTE TÉCNICO	1	1	0
Total	465	439	26

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas

Temos, pois, que mais da metade do quadro de pessoal do MPRN é composta por comissionados, o que corresponde a 53,86% do total da força de trabalho daquele *Parquet*, conforme segue:



O percentual de 53,86% se verifica quando comparamos "comissionados x o quadro total do MPRN", **pois quando comparamos "comissionados x efetivos" temos que pessoas não concursadas no MPRN correspondente ao percentual de 116,77% em relação ao concursados.**

Assim sendo, o número de comissionados no MPRN é superior ao de efetivos, **o que desborda o caráter excepcional da existência dos cargos de provimento em comissão.**

Não há, portanto, proporcionalidade entre o quantitativo de cargos de servidores efetivos, em relação aos cargos de provimento em comissão.

A postura contrasta com a atuação do MPRN em relação a outros Poderes e Órgãos da Administração Pública, conforme se verifica das várias notícias[3][4][5] que segue:



[3] Disponível em https://www.mprn.mp.br/noticias/mprn-recomenda-exoneracao-de-servidores-comissionados-na-camara-de-ceara-mirim/. Consulta em 17 set. 2025
[4] Disponível em https://www.mprn.mp.br/noticias/mprn-recomenda-exoneracao-de-servidores-comissionados-na-camara-de-ceara-mirim/. Consulta em 17 set. 2025
[5] Disponível em https://www.mprn.mp.br/barauna-mprn-recomenda-levantamento-de-cargos-efetivos-e-comissionados/. Consulta em 17 set. 2025





Em notícia[6] veiculada em seu no site na data de 27/08/2025 consta que:

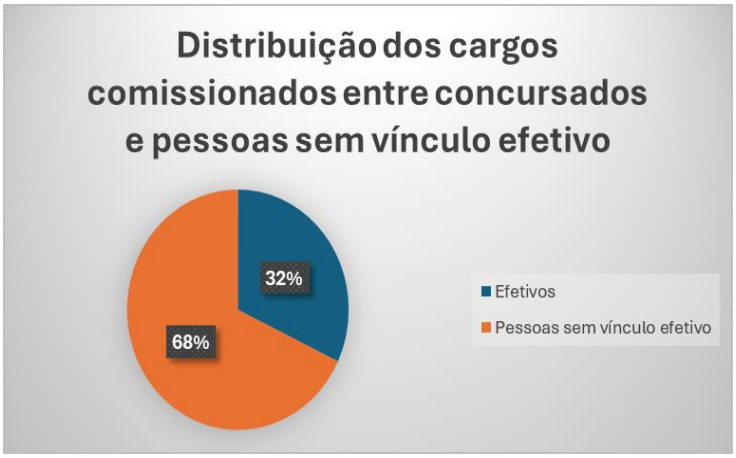
> "O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) obteve na Justiça a condenação do Município de Ceará-Mirim e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) **pela criação irregular e desproporcional de cargos em comissão**. A decisão, em ação civil pública proposta pela 3ª Promotoria de Ceará-Mirim,

[6] Disponível em https://www.mprn.mp.br/noticias/ceara-mirim-apos-acao-do-mprn-prefeitura-tera-que-realizar-concurso-publico-e-extinguir-cargos-em-comissao/Consulta

> **declara a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.986/2020** e determina a realização de concurso público para regularizar o quadro de servidores. (Sem os destaques no original)"

Ora, Excelência, a Constituição Federal que rege a atuação do Ministério Público do Rio Grande do Norte é a mesma que rege os Municípios de Nísio Floresta – RN, Baraúna – RN e Ceará-Mirim-RN, sendo deveras contraditória a atuação do *Parquet*, que, como guardião da ordem jurídica, deveria dar exemplo de observância da regra do concurso público também internamente.

A seu turno, em razão da diminuição do percentual de cargos em comissão destinados aos servidores efetivos, temos que, segundo dados do Portal da Transparência do MPRN, dos 543 cargos comissionados existentes, 343 são ocupados por pessoas sem vínculo efetivo com a Administração Pública, apresentando o seguinte quadro visual:



Ou seja, mais de 2/3 dos cargos em comissão no MPRN são providos por pessoas sem vínculo efetivo com a Administração Pública, em desprestígio ao art. 37, incisos V e II, da Constituição Federal.

Por isso, há, igualmente, inconstitucionalidade material na fixação de percentuais irrisórios de cargos em comissão a serem providos por servidores efetivos.

Tal realidade se dá porque as Leis Complementares nº. 375/2008 e nº. 742/2023 reduziram, em afronta ao art. 37, V, da Constituição Federal, o percentual de cargos comissionados destinados aos servidores efetivos, inicialmente estabelecido em 50% pela Lei Estadual nº. 334/2006, senão vejamos:

> "Art. 1° A Procuradoria-Geral de Justiça destinará pelo menos cinqüenta por cento dos cargos de provimento em comissão previstos no Quadro Geral dos Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte a servidores efetivos integrantes do referido quadro.
> Parágrafo único. Equiparam-se a servidores, para os efeitos desta Lei Complementar, os Procuradores ou Promotores de Justiça ocupantes de cargos comissionados previstos no Quadro Geral dos Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte."

A seu turno, resta estabelecido nos arts. 3° e 4° da Lei Complementar n°. 238/2002 atribuições burocráticas e rotineiras para os cargos comissionados de Oficial de Gabinete e Assistente de Gabinete, conforme dispositivos legais anteriormente reproduzidos, **em manifesto descompasso com a jurisprudência dessa Suprema Corte acerca do tema.**

Por fim, existe outra inconstitucionalidade no quadro de pessoal do MPRN que é a criação de cargos em comissão a partir de regulamento administrativo, isso porque a Resolução n° 074/2025 – PGJ/RN procedeu com a criação de vários cargos, estabelecendo-lhes remuneração e atribuições. Com efeito, como se vislumbra o regulamento administrativo criou tais cargos a partir de outros então existentes, senão vejamos:

> "Art. 1° **O cargo de provimento em comissão de Chefe do Arquivo-Geral**, criado pela Lei Complementar n° 446, de 29 de novembro de 2010, **fica transformado em 01 (um) cargo** de de provimento em comissão denominado **Assistente Administrativo**, vinculado ao Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, **com as seguintes atribuições:**
> I - prestar assessoramento administrativo ao Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, fornecendo suporte técnico e administrativo;
> II - prestar apoio em projetos e emitir os relatórios que lhe sejam determinados pelo Gabinete do Procurador-Geral de Justiça;
> III - exercer outras atribuições compatíveis com o exercício do cargo que lhe sejam determinadas pela sua chefia imediata.
> § 1° As atribuições do cargo de Chefe do Arquivo-Geral serão realizadas pelo Setor de Protocolo, que passará a ser denominado de Setor de Protocolo e Arquivo.

§ 2° A remuneração do cargo de provimento em comissão de Assistente Administrativo será de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) de vencimento e R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) de representação.

Art. 2° **Os cargos de provimento em comissão de Assessor Técnico de Processos Organizacionais, Assessor de Cerimonial e Eventos, Secretário Especial do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, Assessor Técnico de Gestão de Pessoas,** todos previstos pela Lei Complementar n° 446, de 29 de novembro de 2010, e 01 (um) cargo de Assistente Ministerial previsto pela Lei Complementar n° 382, de 24 de março de 2009, ficam transformados, **sem aumento de despesa, sem majoração de quantitativos previstos em lei e sem mudança da sua naturez**a, respectivamente, em:

I – Gerente de Processos Organizacionais;

II - Gerente de Cerimonial;

III - Diretor do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça;

IV - Assessor Técnico de Gestão Organizacional; e,

V - Assessor Técnico de Arquitetura.

Art. 3° Ficam transformadas 02 (duas) Funções Gratificadas de Coordenador Administrativo em 01 (uma) de Coordenador-Geral Administrativo, com atuação junto à Diretoria Administrativa, gratificação de função equivalente à Função Gratificada 2 e com as seguintes atribuições:

I - coordenar e supervisionar as atividades dos demais Coordenadores Administrativos, distribuindo tarefas e garantindo a uniformidade dos procedimentos;

II - monitorar o desempenho dos Coordenadores Administrativos, oferecendo suporte e orientação quando necessário;

III - intermediar a comunicação entre os Coordenadores Administrativos e as unidades administrativas da instituição, buscando soluções integradas e eficientes para as demandas das Promotorias de Justiça;

IV - elaborar, em conjunto com os Coordenadores Administrativos, o planejamento estratégico das atividades administrativas das Promotorias de Justiça, alinhado às diretrizes da instituição;

V - elaborar relatórios gerenciais consolidados, com base nos dados fornecidos pelos Coordenadores Administrativos, para subsidiar a tomada de decisões pela administração;

VI - estabelecer fluxos de trabalho e comunicação para assegurar a integração das

> ações dos Coordenadores Administrativos no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça;
> VII - promover a padronização de procedimentos e a disseminação de informações relevantes entre os Coordenadores Administrativos em relação às atividades desenvolvidas na PGJ.

Como se depreende do ato administrativo inquinado, a transformação de cargos de provimento em comissão e funções de confiança teria espeque no art. 32-A da Lei Complementar nº 446, de 29 de novembro de 2010, com redação dada pela Lei Complementar nº 742/2023, sendo que esse padece de inconteste e intransponível inconstitucionalidade.

Merece registro que, conforme dados do Portal da Transparência do MPRN de julho de 2025, o cargo de Assistente Administrativo sequer existia na estrutura do *Parquet* potiguar, o que realça o caráter inconstitucional da medida de criação de cargos em comissão dispensando lei em sentido formal e material.

O cargo de Assessor Técnico de Arquitetura não existia na estrutura de pessoal da Instituição, como também são inexistentes as suas atribuições e o seu requisito de investidura, tal qual o cargo de Assistente Administrativo anteriormente mencionado.

Eis o que há de necessário relatar, tendo em vista a compreensão do feito.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA:

3.1. Da Violação da Regra do Concurso Público (art. 37, II) e dos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência (art. 37, *caput*):

Não há como elidir que a realidade descrita colide frontalmente como o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece como regra o concurso público para provimento de cargos e empregos públicos, **sendo absolutamente excepcional a livre designação típica dos cargos em comissão.**

Tal regra – do concurso público, assim como a da licitação – **tem o desiderato de realizar em termos concretos os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da absoluta separação entre o público e o privado, desdobramento da adoção da forma republicana de governo.** Sendo regra, não pode ser excepcionalizada,

ressalvadas as hipóteses constitucionais, sem que haja inconteste e intransponível violação dos bens, valores e princípios que a Constituição Federal quis tutelar.

Assim sendo, certo é que as normas constitucionais que excepcionalizam a regra do concurso público devem ser objeto de interpretação restritiva, de modo a primar pelo disposto no art. 37, II, da CF, conforme a jurisprudência mansa e pacífica deste Colendo Supremo Tribunal Federal:

> "Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da CF. (...) Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. **Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, II e IX, da CF. Descumprimento dos requisitos constitucionais. (...) Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente.** (...)"[RE 658.026, rel. Min. Dias Toffoli, j. 9-4-2014, P, DJE de 31-10-2014, com repercussão geral.] Vide ADI 2.229, rel. min. Carlos Velloso, j. 9-6-2004, P, DJ de 25-6-2004, sendo nossos os destaques)

> "O Supremo Tribunal Federal firmou sólida jurisprudência no sentido de que o art. 37, II, da CF rejeita qualquer burla à exigência de concurso público. **Há diversos precedentes em que a tônica é a absoluta impossibilidade de se afastar esse critério de seleção dos quadros do serviço público** (cf. ADI 2.689, rel. min. Ellen Gracie, Pleno, j. 9-10-2003; ADI 1.350-MC, rel. min. Celso de Mello, Pleno, j. 27-9-1995; ADI 980-MC, rel. min. Celso de Mello, Pleno, j. 3-2-1994); ADI 951, rel. min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 18-11-2004), **até mesmo restringindo possíveis ampliações indevidas de exceções contidas na própria Constituição**, a exemplo do disposto no art. 19 do ADCT (cf. ADI 1.808-MC, rel. min. **Sydney Sanches**, Pleno, j. 1º-2-1999). O rigor na interpretação desse dispositivo constitucional impede inclusive formas de provimento derivado de cargo público, por ascensão interna. [**ADI 3.434 MC**, voto do rel. min. **Joaquim Barbosa**, j. 23-8-2006, P, *DJ* de 28-9-2007.] = **RE 635.206 AgR-AgR-AgR**, rel. min. **Roberto Barroso**, j.

> 17-2-2017, 1ª T, *DJE* de 17-3-2017. **Vide ADI 336**, rel. min. **Eros Grau**, j. 10-2-2010, P, *DJE* de 17-9-2010" (Original sem destaques)

> "O respeito efetivo à exigência de prévia aprovação em concurso público qualifica-se, constitucionalmente, como **paradigma de legitimação ético-jurídica** da investidura de qualquer cidadão em cargos, funções ou empregos públicos, ressalvadas as hipóteses de nomeação para cargos em comissão (CF, art. 37, II). A razão subjacente ao postulado do concurso **público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, vedando-se, desse modo, a prática inaceitável de o Poder Público conceder privilégios a alguns ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros.** [**ADI 2.364 MC, rel. Min. Celso de Mello**, j. 1º-8-2001, P, DJ de 14-12-2001.] = ADI 2.113, rel. min. Cármen Lúcia, j. 4-3-2009, P, DJE de 21-8-2009" (Original sem destaques)

Também a doutrina ressalta o concurso público como regra para admissão de servidores e empregados públicos, valendo citar o magistério do *expert* no tema Fabrício MOTTA[7]:

> "Por último, é relevante notar que os institutos versados consubstanciam exceções à regra do concurso público, e como tais devem ser interpretados. O desempenho impessoal das atividades públicas e a continuidade delas independem de mudanças dos governos. **Tudo isso somente pode ser garantido com a predominância dos cargos efetivos, que constituem a base maior do pessoal no serviço público.**"

A realidade existente no âmbito do MPRN demonstra que a admissão sem concurso público está tomando grandes proporções naquele *Parquet Estadual*, em situação de manifesta violação aos princípios republicanos da moralidade, impessoalidade e eficiência.

Não custa lembrar, ainda, que a Declaração Universal dos Direitos do Homem garante, em seu art. 21, II, que "**Todo o homem tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país**", afinal "todos são iguais perante a lei" (artigo 5º,

[7] MOTTA, Fabrício *in* DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella de; MOTTA, Fabrício; FERRAZ, Luciano de Araújo. **Servidores públicos na Constituição de 1988** – 2. ed. – São Paulo: Atlas, p. 18.

caput, da CF/88).

Assim sendo, a integralidade do art. 22 da **Lei Complementar nº 182/2000**, assim como do art. 7º, da Lei **Complementar nº 200/2001**, do art. 2º, da **Lei Complementar nº 238/2002**, dos arts. 2º e 3º da **Lei Complementar Nº 263/2003**, do art. 2º da **Lei Complementar Nº 312/2005**, do art. 1º da **Lei Complementar nº 382/2009**, do art. 1º da Lei **Complementar Nº 383/2009**, do art. 3º **da Lei Complementar nº 447/2010**, do art. 2º da **Lei Complementar nº 508/2014**, do art. 2º da **Lei Complementar Nº 525/2014**, dos arts. 2º e 3º da **Lei Complementar Nº 542/2015**, do art. 2º da **Lei Complementar Nº 690/2021**; dos arts. 1º e 2º da **Lei Complementar Nº 707/2022** , do art. 4º, assim como os incisos I, III, VII e VIII do art.; 5º da **Lei Complementar Nº 742, de 16/10/2023** (18/10/2023), todas do Estado do Rio Grande, padecem de vício de inconstitucionalidade material, **eis que o quantitativo de servidores comissionados em comparação que os efetivos indicam que o concurso público foi transformado em exceção e a criação de cargos comissionados em regra, em manifesta rota de colisão com o art. 37, II, da Constituição Federal.**

Com efeito, existe no MPRN mais servidores comissionados do que concursados, realidade que afronta e Constituição Federal.

Resta patente e inconteste, portanto, que a situação posta viola a Constituição Federal em seus artigos 5º, *caput*, 37, *caput* (princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência) e inciso II (regra do concurso público), bem como ao princípio da proporcionalidade, devendo ser expurgada da ordem jurídica os dispositivos legais que ensejam tal situação de inconstitucionalidade.

3.2. Da Inocorrência das Hipóteses Constitucionais para Criação de Cargos Comissionados:

O certo é que a Constituição Federal somente admitiu a livre nomeação em detrimento do concurso pública nas hipóteses de atividades de chefia, direção e assessoramento, conforme art. 37, inciso V, da Constituição Federal.

A doutrina administrativa-constitucional de *escol* é **unânime** ao condenar a atuação do legislador infraconstitucional no sentido de criar cargos em comissão **para o desempenho de atividades rotineiras, técnicas, burocráticas**, que não pressupõe um vínculo de confiança. São

essas as lições de Adilson de Abreu DALLARI[8], citando Márcio Cammarosano:

> "Não é, portanto, qualquer plexo unitário de competências que reclama seja confiando seu exercício a esta ou àquela pessoa, a dedo escolhida, merecedora da absoluta confiança da autoridade superior, mas apenas aqueles que dada a natureza das atribuições a serem exercidas pelos seus titulares, justificam exigir-se deles não apenas o dever elementar de lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servirem, comum a todos os funcionários, **como também um comprometimento político, uma fidelidade às diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos, uma lealdade pessoal à autoridade superior.**" (Destacamos)

Em igual sentido caminha Marçal Justem FILHO[9]:

> "Em primeiro lugar, a Constituição não atribui à lei infraconstitucional autonomia para instituir cargos em comissão quando bem o entender. Como regra, os cargos em comissão são destinados 'apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento'. Logo, é inconstitucional criar cargo em comissão para outro tipo de competência que não essas acima referidas, tal como infringe à Constituição dar ao ocupante do cargo em comissão atribuições diversas."

Também merecem observação as lições do doutrinador e hoje Ministro desta Excelsa Corte Suprema, Alexandre de MORAES[10]:

> "Essa exceção constitucional exige que a lei determine expressamente quais as funções de confiança e os cargos de confiança que poderão ser providos por pessoas estranhas ao funcionalismo público e sem a necessidade do concurso público, **pois a exigência constitucional de prévio concurso público não pode ser ludibriada pela criação arbitrária de funções de confiança e cargos em comissão para o exercício de funções que não pressuponham o vínculo de confiança que explica o regime de livre nomeação e exoneração que se caracteriza".** (Destacamos)

[8] DALLARI, Adilson de Abreu. **Regime Constitucional dos Servidores Públicos** – 2. ed - São Paulo: RT, 1992. p.41
[9] JUSTEN, Marçal Filho. **Curso de Direito Administrativo**. São Paulo: Saraiva, 2005. p.593
[10] MORAES, Alexandre de. **Constituição do Brasil interpretada e Legislação Constitucional**. 4ª Edição. São Paulo: Atlas, 2004. P. 851

Sobre a o tema, trazemos à baila também os escólios do renomado Procurador de Justiça aposentado e eminente administrativista José dos Santos CARVALHO FILHO[11]:

> "É importante acentuar que cargos em comissão somente podem destinar-se a funções de chefia, direção e assessoramento, todas elas de caráter específico dentro das funções administrativas. **Resulta daí, por conseguinte, que a lei não pode criar tais cargos para substituir outros de cunho permanente e que devem ser criados como cargos efetivos, exemplificando-se com os de perito, auditor, médico, motorista e similares. Lei com tal natureza é inconstitucional por vulnerar a destinação dos cargos em comissão, concebida pelo Constituinte (art. 37, V, CF).**[82] (...)
> No que se refere aos cargos em comissão, impõe-se observar – já antecipamos – que, de acordo com o art. 37, II, da CF,suas funções limitam-se às de chefia, direção e assessoramento, funções essas que, em virtude de especificidades funcionais,ostentam certo destaque nos quadros de servidores. **Assim, a lei não pode criar cargos dessa natureza para funções permanentes ou de rotina administrativa, próprias das carreiras regulares e dos cargos efetivos. O desvio de finalidade da lei com essa configuração qualifica-a como inconstitucional, evidenciando indesejável burla ao mandamento constitucional.**[93](...)
> Não obstante, **afigura-se flagrantemente inconstitucional a criação de cargos em comissão em número excessivo e desproporcional ao quantitativo dos cargos efetivos, fato que denuncia claramente o propósito de favorecimento de alguns poucos apaniguados, frequentemente por interesses políticos.** [99] Da mesma forma, é inconstitucional a lei que cria cargos em comissão com atribuições incompatíveis com o regime de livre nomeação e exoneração, isto é, funções que não sejam de direção, chefia ou assessoramento. Revela-se ainda ilegítima a transformação de cargos na qual se permita reenquadramento indiscriminado dos servidores, *sem critério de adequação* relativamente aos requisitos (natureza de funções, escolaridade etc.) do cargo novo e do cargo transformado, ensejando privilégios por via oblíqua. **Em todos esses casos, é notória a intenção de fraudar os princípios do concurso público, da moralidade e da impessoalidade, a fim de beneficiar indevidamente alguns privilegiados em detrimento dos**

[11] CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo** – 31. ed. – rev., atual. e ampl. – Rio de janeiro: Atlas, 2017, p. 407-409. Nossos os destaques.

> **desapadrinhados, numa inaceitável persistência da cultura da imoralidade.”** (Destacamos)

Também sobre a matéria temos o clássico magistério de Hely Lopes MEIRELLES e José Emmanuel BURLE FILHO[12]:

> “Neste campo, o legislador deve ter presente, sempre, advertência e alerta do STF no sentido de que **“a criação de cargo em comissão em moldes artificiais e não condizentes com as praxes do nosso ordenamento jurídico e administrativo só pode ser encarada como inaceitável esvaziamento da exigência constitucional do concurso (...)”** (Destacamos)

Também segue doutrina de Diógenes Gasparini[13]:

> **Mas, por certo, não se pode criar somente cargos em comissão, pois outras razões existem contra essa possibilidade. Tal criação, desmedida e descabida, deve ser obstada, a todo custo, quando a intenção evidente é burlar a obrigatoriedade do concurso público para o provimento de cargos efetivos. De sorte que os cargos que não apresentam aquelas características ou alguma particularidade entre seu rol de atribuições, como seu titular privar da intimidade administrativa da autoridade nomeante (motorista, copeiro), devem ser de provimento efetivo, pois de outro modo cremos que haverá desvio de finalidade na sua criação e, portanto, possibilidade de sua anulação. Por esses motivos são em menor número.** (Destacamos)

A jurisprudência desta Suprema Corte condena, categoricamente, as hipóteses de criação de cargos em comissão fora das hipóteses constitucionais, exigindo que sejam bem definidas as atribuições de modo a deixar evidente o caráter de chefia, direção e assessoramento:

> “EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR 500, DE 10 DE MARÇO DE 2009, DO ESTADO DE RONDÔNIA. ERRO MATERIAL NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO. PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO PARCIAL REJEITADA. MÉRITO. **CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.** INCONSTITUCIONALIDADE.

[12] MEIRELLES, Hely Lopes. e BURLE FILHO, José Emmanuel. **Direito Administrativo Brasileiro** – 42. ed., atual. até a EC 90, de 15.9.2015 – Rio de Janeiro: Malheiros, 2016, p. 526.
[13] GASPARINI, Diógenes. **Direito Administrativo** – 9. ed., rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2004, p. 257.

1. Conhece-se integralmente da ação direta de inconstitucionalidade se, da leitura do inteiro teor da petição inicial, se infere que o pedido contém manifesto erro material quanto à indicação da norma impugnada.
2. A atividade de assessoramento jurídico do Poder Executivo dos Estados é de ser exercida por procuradores organizados em carreira, cujo ingresso depende de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, nos termos do art. 132 da Constituição Federal. Preceito que se destina à configuração da necessária qualificação técnica e independência funcional desses especiais agentes públicos.
3. É inconstitucional norma estadual que autoriza a ocupante de cargo em comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo. Precedentes.
4. Ação que se julga procedente." (ADI 4261, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 02/08/2010, sendo nossos os destaques)

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEIS MUNICIPAIS QUE CRIAM CARGOS EM COMISSÃO SEM CARÁTER DE CHEFIA, ASSESSORAMENTO E DIREÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. VEDAÇÃO. SÚMULAS N. 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3. "É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico" (ADI 3.602, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 7.6.11). No mesmo sentido: AI 656.666-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 5.3.2012 e ADI 3.233, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 14.9.2007.
(...)
5. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou: 'AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressões e dispositivos das Leis Municipais n° 14.375, de 27 de dezembro de 2007 e n°s 14.840, 14.841, 14.842, 14.843, 14.845m, de 18 dezembro de 2008, e seus anexos, que tratam da criação de cargos em comissão de assessoria na Prefeitura Municipal de São Carlos e em sua Administração Indireta, como fundações, PROHAB e Serviço Autônomo

de Água e Esgoto – **Atribuições que não exigem necessidade de vínculo especial de confiança e lealdade, a justificar a criação de cargo em comissão – Funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais, típicas de cargos de provimento efetivo, a ser preenchido por servidor concursado** – Violação dos arts. 111, 115, II e V, e 144 da CE – Procedência da ação.'
6. Agravo regimental a que se nega provimento. "
(RE 693714 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, sendo nossos os destaques)

"EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE CRIA CARGOS EM COMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO.
2. Os cargos em comissão criados pela Lei nº 1.939/1998, do Estado de Mato Grosso do Sul, **possuem atribuições meramente técnicas** e que, portanto, não possuem o caráter de assessoramento, chefia ou direção exigido para tais cargos, nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal.
3. Ação julgada procedente." (ADI 3706, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/08/2007, sendo nossos os destaques)
EMENTA: CONSTITUCIONAL. **LEIS DO ESTADO DO PARANÁ. CRIAM CARGOS EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE EXERCERIAM ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DE CARGO DE CARREIRA** - DELEGADO -, DE PROVIMENTO EFETIVO, NA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CUJA INVESTIDURA REQUER A APROVAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. **VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA C.F.** LEIS DE 1994. AUSENTE UM DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMIAR. PORÉM, AS RAZÕES DE CONVENIÊNCIA E A PLAUSIBILIDADE JURÍDICA, APESAR DO TEMPO DECORRIDO, JUSTIFICAM SEJA A MESMA CONCEDIDA PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA LOCAL. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. (ADI 2427 MC, Relator(a): Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2001, sendo os destaque nossos)

Em recente decisão, ao julgar a Petição nº 4656, sob a relatoria da e. Min. Carmen Lúcia Antunes Rocha, este Supremo Tribunal Federal entendeu como inconstitucional o art. 5º, da Lei nº 8.227/07, do Estado da Paraíba, que criou **100 cargos de assistente de administração, com atribuições administrativas genéricas, sem concurso público**, no Tribunal de Justiça da Paraíba[14]:

[14] Disponível em <http://www.conjur.com.br/2016-dez-28/cargos-comissionados-servem-apenas-atividades-chefia> e <https://jota.info/justica/e-valido-ato-cnj-que-anulou-nomeacoes-de-comissionados-19122016> . Acesso em 20. mar. 2018.

> "No caso em pauta, além dos indícios apontados pelo CNJ, de cometimento de fraude ao que decidido pelo STF na ADI 3.233, a leitura das atribuições conferidas aos cargos para os quais se deram as nomeações evidencia burla ao comando constitucional previsto no inciso V do artigo 37 da Constituição, que determina que as funções de confiança e os cargos em comissão no serviço público destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento", esclareceu.
>
> Segundo explicou a ministra, o dispositivo legal em questão "não explicita as atividades a serem desenvolvidas pelos nomeados para o cargo em comissão de assistente de administração, **limitando-se a atribuir aos cargos o desempenho de "atividades administrativas genéricas"**, expressão de conceito jurídico indeterminado, que legitimou a conclusão do CNJ no sentido de que os comissionados não passariam de **"assistentes para múltiplas funções comandadas para a execução de operações materiais e burocráticas"**.

Também merece registro que a nomenclatura do cargo não indica, necessariamente, o cumprimento dos requisitos para a criação de cargo em comissão, conforme precedente do STF que ora transcrevemos:

> "EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR 500, DE 10 DE MARÇO DE 2009, DO ESTADO DE RONDÔNIA. ERRO MATERIAL NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO. PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO PARCIAL REJEITADA. MÉRITO. **CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.** INCONSTITUCIONALIDADE.
> 1. Conhece-se integralmente da ação direta de inconstitucionalidade se, da leitura do inteiro teor da petição inicial, se infere que o pedido contém manifesto erro material quanto à indicação da norma impugnada.
> **2. A atividade de assessoramento jurídico do Poder Executivo dos Estados é de ser exercida por procuradores organizados em carreira, cujo ingresso depende de concurso público de provas e títulos,** com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, nos termos do art. 132 da Constituição Federal. Preceito que se destina à configuração da necessária qualificação técnica e independência funcional desses especiais agentes públicos.

> **3. É inconstitucional norma estadual que autoriza a ocupante de cargo em comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo. Precedentes.**
> 4. Ação que se julga procedente." (ADI 4261, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 02/08/2010, sendo nossos os destaques)

Patente que o legislador infraconstitucional não se desincumbiu do dever de demonstrar o caráter excepcional das atribuições dos cargos em comissão, não evidenciando tratar-se de atividades de direção, assessoramento e chefia, antes o contrário, pois os arts. 3º e 4º da Lei Complementar nº. 238/2002 estabelecem para os cargos comissionados de Oficial de Gabinete e Assistente de Gabinete **atribuições burocráticas e rotineiras** que nada se amoldam aos conceitos de chefia, direção e assessoramento.

A respeito importa transcrever excertos dos fundamentos adotados pela Procuradoria-Geral da República na inicial da ADIn nº 5.555, contra a criação de 8.000 cargos no Estado de Goiás[15], senão vejamos:

> Para justificar a criação de cargos em comissão como exceção à regra ao concurso público, é necessário a legislação demonstrar que as atribuições deles se harmonizam com a regra da livre nomeação e exoneração e com a destinação constitucional desses postos. Somente a nomenclatura do cargo não é suficiente para esse fim; apenas a definição legal de atribuições e responsabilidades do cargo é apta a comprovar se ele é mesmo jurídica e administrativamente apropriado para provimento em comissão.
>
> (...)
>
> Não basta que a denominação conferida a um cargo seja de "assessor". Como observa a representação originadora desta ação, o rótulo é irrelevante, porquanto o conjunto de funções que substanciam as atividades desempenhadas pelos servidores comissionados é que dirá se as atribuições são próprias de direção, chefia ou assessoramento.

[15] Disponível em <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5011640>. Acesso em 03. ago. 2017

Inconteste que os arts. 3° e 4° da Lei Complementar n°. 238/2002 estabeleceu atribuições burocráticas e rotineiras para os cargos que indicam, **não tendo o legislador deixado clara a adequação aos ditames constitucionais** de atividades próprias de direção, chefia e assessoramento, de modo que a norma referida padece de inconstitucionalidade material.

3.3. Da Violação do Princípio da Proporcionalidade entre o número de servidores efetivos em relação aos servidores comissionados:

Conforme dito alhures, os cargos de provimento em comissão correspondem a 53,91% da força de trabalho existente no MPRN (**543** cargos comissionados criados x **465** cargos efetivos).

Quando Comparamos o quantitativo de comissionados com o de efetivos no MPRN, temos que os cargos de provimento em comissão (**543**) **correspondem a 116,98%** do quadro de efetivos (**que é de 465**), o que constitui uma anomalia constitucional e uma inconteste violação da regra do concurso público, tendo em vista que pessoas admitidas sem concurso público supera o de servidores concursados do *Parquet* potiguar.

A criação indiscriminada de cargos comissionados no estado brasileiro é resquício do estado patrimonialista, onde a possibilidade de nomear pessoas sem merecimento para o serviço público era forma de demonstração de poder, em notável desprestígio ao interesse público. A título demonstrativo, são de fácil consulta números que demonstram existir, atualmente, cerca de 20.000 cargos em comissão na administração pública federal, ante cerca de 8.000 nos EUA (país com mais de 300 milhões de habitantes), 800 no Chile, 700 na Holanda, 500 na Inglaterra e somente 300 na França e Alemanha.

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não podem ser considerados mero exercício de retórica, pelo contrário, decorrem do **princípio do devido processo legal sob a perspectiva material (art. 5°, LIV)**, conforme esclarece o eminente Min. de Gilmar Ferreira Mendes, ao julgar os Recursos Extraordinários n° 349.703/RS e 466.343/SP, declarando inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, em razão da desproporcionalidade da lei:

> Como é sabido, a doutrina identifica como típica manifestação do excesso de poder legislativo a violação do princípio da proporcionalidade ou da proibição do excesso (*Verhältnismässigkeitsprinzip; Übermassverbot*), **que se revela mediante**

> **contraditoriedade, incongruência, e irrazoabilidade ou inadequação dos meios aos fins. (...)**
> **Portanto, a doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se tratando de imposição de restrições a determinados direitos, deve-se indagar não apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente fixada (reserva legal), mas também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da proporcionalidade.**

A jurisprudência deste Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de reconhecer como inconstitucional a **existência de cargos em comissão em desproporção ao número de cargos de servidores concursados,** senão vejamos:

> EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. OFENSA. **INCOMPATIBILIDADE ENTRE O NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS E EM CARGOS EM COMISSÃO.** I - Cabe ao Poder Judiciário verificar a regularidade dos atos normativos e de administração do Poder Público em relação às causas, aos motivos e à finalidade que os ensejam. **II - Pelo princípio da proporcionalidade, há que ser guardada correlação entre o número de cargos efetivos e em comissão, de maneira que exista estrutura para atuação do Poder Legislativo local. III - Agravo improvido.**
> **(RE 365368 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 22/05/2007,** destaques nossos)

> EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO "CARGOS EM COMISSÃO" CONSTANTE DO CAPUT DO ART. 5°, DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5° E DO CAPUT DO ART. 6°; DAS TABELAS II E III DO ANEXO II E DAS TABELAS I, II E III DO ANEXO III À LEI N. 1.950/08; E DAS EXPRESSÕES "ATRIBUIÇÕES", "DENOMINAÇÕES" E "ESPECIFICAÇÕES" DE CARGOS CONTIDAS NO ART. 8° DA LEI N. 1.950/2008. CRIAÇÃO DE MILHARES DE CARGOS EM COMISSÃO. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 37, INC. II E V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
> 1. A legislação brasileira não admite desistência de ação direta de inconstitucionalidade (art. 5° da Lei n. 9.868/99). Princípio da Indisponibilidade. Precedentes.
> 2. A ausência de aditamento da inicial noticiando as alterações promovidas pelas Leis tocantinenses

ns. 2.142/2009 e 2.145/2009 não importa em prejuízo da Ação, pela ausência de comprometimento da essência das normas impugnadas.
3. **O número de cargos efetivos (providos e vagos) existentes nos quadros do Poder Executivo tocantinense e o de cargos de provimento em comissão criados pela Lei n. 1.950/2008 evidencia a inobservância do princípio da proporcionalidade.** 4. **A obrigatoriedade de concurso público, com as exceções constitucionais, é instrumento de efetivação dos princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade administrativa, garantidores do acesso aos cargos públicos aos cidadãos. A não submissão ao concurso público fez-se regra no Estado do Tocantins: afronta ao art. 37, inc. II, da Constituição da República. Precedentes.**
5. A criação de 28.177 cargos, sendo 79 de natureza especial e 28.098 em comissão, não tem respaldo no princípio da moralidade administrativa, pressuposto de legitimação e validade constitucional dos atos estatais. 6. A criação de cargos em comissão para o exercício de atribuições técnicas e operacionais, que dispensam a confiança pessoal da autoridade pública no servidor nomeado, contraria o art. 37, inc. V, da Constituição da República. Precedentes.
7. A delegação de poderes ao Governador para, mediante decreto, dispor sobre "as competências, as atribuições, as denominações das unidades setoriais e as especificações dos cargos, bem como a organização e reorganização administrativa do Estado", é inconstitucional porque permite, em última análise, sejam criados novos cargos sem a aprovação de lei.
8. Ação julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 5°, caput, e parágrafo único; art. 6°; das Tabelas II e III do Anexo II e das Tabelas I, II e III do Anexo III; e das expressões "atribuições", "denominações" e "especificações" de cargos contidas no art. 8° da Lei n. 1.950/2008. 9. Definição do prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da data de julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade, para que o Estado faça a substituição de todos os servidores nomeados ou designados para ocupação dos cargos criados na forma da Lei tocantinense n. 1.950. (**ADI 4125, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 10/06/2010**, sendo nossos os destaques)

O caso em mesa se assemelha muito ao do julgado transcrito, não só quanto aos fundamentos jurídicos, mas,

sobretudo, no que tange às circunstâncias de criação de cargos em comissão em comparação com o quadro efetivo de servidores. Para ilustrar, transcrevemos excertos do voto da Ministra Cármen Lúcia:

> Na *"planilha 'referente ao quadro de vacância de cargos efetivos"* elaborado pela Secretaria da Administração (Ofício n. 1323/SECAD-GASEC encaminhado ao Procurador-Geral do Estado do Tocantins em 19.7.2007, fl. 76), há notícia de que dos 65.024 cargos de provimento efetivo existentes no Estado do Tocantins apenas 29.944 estavam preenchidos (ocupados) e 35.080 estavam vagos em 2007 (fl. 110).
>
> O cotejo numérico entre os cargos efetivos existentes nos quadros do Poder Executivo tocantinense (65.024), os cargos vagos nesse Estado - leia-se, a serem preenchidos por concurso público (35.080) - e a quantidade de cargos de natureza especial e em comissão criados pela Lei n. 1.950/2008 revela uma situação curiosa. É que o número de cargos efetivos vagos aproxima-se do número de cargos de provimento em comissão criados. E, ainda, o número de cargos em comissão inicialmente criados (35.419) é maior do que o total de cargos efetivos preenchidos no Estado (29.944), o que poderia levar à constatação absurda de que para cada subordinado há, pelo menos, um *"chefe, assessor ou diretor"*, ocupante de cargo comissionado. Isso sem contar que parte desses cargos em comissão deve ser ocupada por servidores efetivos, como determina o inc. V do art. 37 da Constituição da República.
>
> Ainda que o total de cargos de natureza especial ou em comissão tenha sido reduzido para 28.177 (Leis n. 2.145/2009 e 2.232/2009) e que constem dos autos notícias de concursos públicos realizados em data posterior ao ajuizamento desta ação (fls. 971-1023/1025-1033/1035-1057/1736-1782), permanece o desequilíbrio entre os cargos efetivos e os em comissão da *"estrutura básica do Poder Executivo"* do Estado do Tocantins.

subordinado há, pelo menos, um *"chefe, assessor ou diretor"*, ocupante de cargo comissionado. Isso sem contar que parte desses cargos em comissão deve ser ocupada por servidores efetivos, como determina o inc. V do art. 37 da Constituição da República.

Ainda que o total de cargos de natureza especial ou em comissão tenha sido reduzido para 28.177 (Leis n. 2.145/2009 e 2.232/2009) e que constem dos autos notícias de concursos públicos realizados em data posterior ao ajuizamento desta ação (fls. 971-1023/1025-1033/1035-1057/1736-1782), permanece o desequilíbrio entre os cargos efetivos e os em comissão da *"estrutura básica do Poder Executivo"* do Estado do Tocantins.

> 17. Como sabido, a obrigatoriedade de concurso público, com as exceções constitucionais, é um instrumento de efetivação dos princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade, que garante aos cidadãos o acesso aos cargos públicos, em condições de igualdade. Na espécie vertente, a exceção transformou-se em regra.

A conduta do P*arquet* potiguar não se coaduna com a política de combate institucional à criação desmesurada de cargos de provimento em comissão adotada pela Procuradoria-Geral da República. Basta citar, por exemplo, que o Excelentíssimo Procurador-Geral propôs a ADIn nº 5.555, contra a criação de 8.000 cargos no Estado de Goiás[16], pois

> **"Apesar de as leis trazerem as denominações dos cargos, como por exemplo "assessor", Janot sustenta que "o rótulo é irrelevante, porque o conjunto de funções que substanciam as atividades desempenhadas pelos servidores comissionados é que dirá se as atribuições são próprias de direção, chefia ou assessoramento". Afirma ainda que a jurisprudência do Supremo é no sentido de declarar inconstitucional lei criadora de cargos em comissão cujas atribuições dispensem a necessária relação de confiança.**

Importante trazer a *lúmen* auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União no âmbito da Administração Pública Federal, a qual concluiu que:

a) órgãos com menos servidores comissionados e mais servidores efetivos são mais eficientes;

b) existem inúmeros riscos quanto à dificuldade de aferição da competência técnica dos servidores sem vínculo com a administração em relação àquelas exigidas pelo cargo comissionado;

c) risco de conflito entre interesses públicos e privados em relação às pessoas que ocupam essas funções;

Confira-se a íntegra da notícia que resume o estudo[17]:

> "TCU realiza mapeamento de riscos na contratação de funções de confiança e de cargos em comissão.

[16] Disponível em <http://www.conjur.com.br/2016-jul-12/pgr-questiona-leis-goias-criam-mil-cargos-comissao>. Acesso em 03. ago. 2017

[17] Disponível em <http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-realiza-mapeamento-de-riscos-na-contratacao-de-funcoes-de-confianca-e-de-cargos-em-comissao.htm> Acesso em 03. ago. 2017.

TCU identificou e avaliou os riscos relativos à escolha e à investidura em funções de confiança e cargos em comissão, no âmbito da Administração Pública Federal (APF). Poder Legislativo tem 97% de servidores sem vínculo com a APF; **Judiciário e o Executivo têm a maioria dos cargos ocupados por servidores do próprio quadro.**

Enquanto o Poder Legislativo tem 97% de servidores sem vínculo com a administração pública, **o Judiciário e o Executivo têm a maioria dos cargos ocupados por servidores do próprio quadro.**

O Tribunal de Contas da União (TCU) identificou e avaliou os riscos relativos à escolha e à investidura em funções de confiança (FC) e cargos em comissão (CC), no âmbito da Administração Pública Federal (APF). A auditoria realizada também objetivou obter informações sobre quantitativos, atribuições, requisitos de acesso e outros dados relevantes relacionados a esses cargos/funções.

Foi realizada amostra em 278 unidades jurisdicionadas, nas quais 25% dos servidores são ocupantes de FC e 5% ocupam CC. **Quando foi realizada a análise por poder, observou-se que o Poderes Legislativo e Judiciário, assim como o Ministério Público da União (MPU), possuem, respectivamente, 79%, 56% e 44% de servidores ocupando FC/CC, valores superiores à média geral, que é de 31%, e à média do Poder Executivo, de 26%.**

Em relação à origem do vínculo de pessoas com CC, 60% dessas funções são ocupadas por servidores efetivos, enquanto os demais são ocupados por pessoas sem vínculo com a administração. Quando esta análise é feita por poder, o Legislativo tem 97% de servidores sem vínculo com a administração e o Judiciário e o Executivo têm a maioria dos CC ocupados por servidores do próprio quadro, nos percentuais de 83% e 64%, respectivamente.

Dos R$ 9,68 bilhões gastos mensalmente com os servidores ativos das 278 organizações, R$ 3,47 bilhões, ou 36%, são gastos com os servidores comissionados ocupantes FC/CC, sendo 7% para os titulares de CC e 29% para ocupantes de FC.

Também foram observadas discrepâncias entre os 30 ministérios participantes, das 278 organizações verificadas. A título de exemplo, o Ministério das Cidades possui percentual de FC/CC de 40%, menos da

metade do observado no Ministério da Pesca e Aquicultura, de 85%.

A auditoria também avaliou os riscos inerentes aos processos de escolha e indicação de ocupantes dos cargos comissionados, entre os quais investidura em FC e CC de pessoa que não possui os requisitos e as competências necessários e conflito entre interesses públicos e privados das pessoas com essas funções. Também foram observados casos de FC e CC de pessoa enquadrada nas hipóteses de nepotismo ou com impedimentos legais e existência de comissionados cujas atribuições não são de direção, chefia ou assessoramento.

Uma das dificuldades que levam ao risco de investidura em FC/CC de pessoa enquadrada nas hipóteses de nepotismo refere-se aos normativos que regem a proibição de tal prática. Na avaliação do TCU, essas normas são de difícil implementação, em face tanto da dependência de declaração própria daquele que incide na proibição, quanto da apresentação de eventual denúncia.

O tribunal constatou que, em regra, estruturas mais enxutas, com menor quantidade de servidores alocados em cargos de chefia, direção e assessoramento tendem a ser menos burocráticas e mais efetivas, além de possuírem um custo menor. Não foi afastada, no entanto, a interferência de outros fatores que interferem na produtividade com custo menor, como, por exemplo, gestão mais eficiente e adoção de processos de trabalho menos redundantes. Apesar disso, esses aspectos não foram analisados no trabalho atual.

Exemplo da diferença de produtividade foi observado entre dois tribunais regionais do trabalho (TRT). O TRT-20 possui 37 magistrados e baixou de seu estoque, no ano de 2014, 34.320 processos. Já o TRT-22, que possui 38 magistrados, baixou 42.380 processos no mesmo período. No TRT-20, que tem percentual de comissionados de 60%, a produtividade de cada magistrado foi de 928 processos no ano. No TRT-22, que tem 38% de comissionados, essa produtividade foi de 1.115 processos. Em julho de 2015, o gasto total de pessoal do TRT-22 foi de R$ 5,45 milhões, contra R$ 6,79 milhões do TRT-20."

Também neste aspecto há se reconhecer a inconstitucionalidade de todo do art. 22 da **Lei Complementar nº 182/2000**, assim como do art. 7º, da Lei **Complementar nº**

200/2001, do art. 2°, da **Lei Complementar n° 238/2002**, dos arts. 2° e 3° da **Lei Complementar N° 263/2003**, do art. 2° da **Lei Complementar N° 312/2005**, do art. 1° da **Lei Complementar n° 382/2009**, do art. 1° da Lei **Complementar N° 383/2009**, do art. 3° **da Lei Complementar n° 447/2010**, do art. 2° da **Lei Complementar n° 508/2014**, do art. 2° da **Lei Complementar N° 525/2014**, dos arts. 2° e 3° da **Lei Complementar N° 542/2015**, do art. 2° da **Lei Complementar N° 690/2021**; dos arts. 1° e 2° da **Lei Complementar N° 707/2022** , do art. 4°, assim como os incisos I, III, VII e VIII do art.; 5° da **Lei Complementar N° 742, de 16/10/2023** (18/10/2023), todas do Estado do Rio Grande, **eis que o quantitativo de servidores comissionados em comparação que os efetivos indicam que o concurso público foi transformado em exceção e a criação de cargos comissionados em regra, em manifesta rota de colisão com a Constituição Federal.**

3.4. DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS:

Conforme jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, deve o legislador infraconstitucional, ao criar cargos comissionados, se desincumbir de demonstrar que as atividades desempenhadas se amoldam aos conceitos de chefia, direção ou assessoramento a excepcionar a regra do concurso público, sendo vedado o estabelecimento de atribuições burocráticas e rotineiras, senão vejamos do seguinte julgado:

> **"Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema."** Destaques no original)
> "1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição.
> 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) **que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais**; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores

> ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria.
> "3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. RE 1041210, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2018, sendo nossos os destaques)

Tal julgado constitui reprodução da jurisprudência pacificada desta Suprema Corte, senão vejamos:

> "Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES CORRESPONDENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA.
> 1. **A criação de cargos em comissão para o exercício de atribuições técnicas e operacionais pela Municipalidade exige a descrição de suas respectivas atribuições na própria lei**. Precedente: ADI 4.125, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15/2/2011.
> (...)
> 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: "Ação Direta de Inconstitucionalidade – Leis Complementares nºs. 38 (de 06 de agosto de 2008), 45 (de 27 de julho de 2009), 55 (de 15 de março de 2010), do Município de Buritama (Dispõem sobre 'criação de cargos de provimento em comissão'- Imprescindibilidade da descrição de atribuições para os cargos de assessoramento, chefia e direção – Afronta ao princípio da legalidade – Inconstitucionalidade declarada – Ação julgada procedente".
> 5. Agravo regimental DESPROVIDO."(RE 806436 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-09-2014 PUBLIC 17-09-2014)

Analisando os termos postos nos arts. 3º e 4º da Lei Complementar nº. 238/2002, temos que restaram **estabelecidas atividades burocráticas e rotineiras para os cargos comissionados de Oficial de Gabinete e Assistente de Gabinete**, incompatíveis, portanto, com os conceitos de direção, chefia e

assessoramento a autorizar a criação de cargos de provimento em comissão.

Assim posto, tem-se que os arts. 3° e 4° da Lei Complementar n°. 238/2002 padecem de inconstitucionalidade material por afronta ao disposto no art. 37, inciso V, da Constituição Federal.

3.5. VIOLAÇÃO DO ART. 37, V, DA CF - PERCENTUAL IRRISÓRIO DE CARGOS EM COMISSÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS:

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso V, determina que o legislador infraconstitucional estabeleça percentuais dos cargos de provimento em comissão a serem ocupados por servidores efetivos, senão vejamos:

> "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
> (...)
> V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento". (Destaquei)

Ao cumprir com o mandamento constitucional, o Estado do Rio Grande do Norte Lei Estadual editou a n°. 334/2006 e estabeleceu em 50% os cargos comissionados a serem providos por servidores efetivos. **Entretando, leis posteriores reduzirem tais percentuais**, senão vejamos:

> **Lei Complementar n°. 375/2008**
> "Art. 1°. O artigo 1° da Lei Complementar Estadual n.° 334, de 18 de julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
> 'Art. 1°. A Procuradoria-Geral de Justiça destinará pelo menos vinte por cento dos cargos de provimento em comissão previstos no Quadro Geral dos Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte a servidores efetivos integrantes do referido quadro (NR)'."
>
> **Lei Complementar N° 742/2023**

> "Art. 6º A Lei Complementar nº 334, de 18 de julho de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações:
> 'Art. 1º A Procuradoria-Geral de Justiça destinará pelo menos 30% (trinta por cento) dos cargos de provimento em comissão previstos no Quadro Geral dos Serviços
> Auxiliares de Apoio Administrativo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte a servidores efetivos integrantes do referido quadro.' (NR)"

Em virtude da norma ora impugnada, temos que, dos **543 cargos comissionados**, 343 (trezentos e quarenta e três) são ocupados por pessoas sem vínculo efetivo com a Administração Pública, ou seja, 65,51% dos cargos são providos por pessoas não concursadas.

Ora, o art. 37, inciso V, da Constituição Federal **não confere ao legislador infraconstitucional poderes absolutos ou verdadeira "carta branca"** para dispor sobre os percentuais de que trata de forma dissociada de qualquer parâmetro de razoabilidade ou proporcionalidade.

Com efeito, não pode a regulamentação do 37, inciso V, da CF **atuar de forma tal que venha a reduzir o sentido e o alcance da norma constitucional a ponto de torná-la mero dispositivo figurativo**, o que contradiz o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais.

Assim, tomando as lições do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, temos que o princípio da proporcionalidade fornecerá ao intérprete constitucional mecanismos para limitar a discricionariedade dos agentes estatais, de modo que se possa extrair dos dispositivos constitucionais o máximo de efetividade na realização de seus fins, senão vejamos[18]:

> "O princípio da razoabilidade-proporcionalidade, termos aqui empregados de modo fungível, não está expresso na Constituição, mas tem seu fundamento nas ideias do devido processo substantivo e na de justiça. Trata-se de um valioso instrumento de proteção dos direitos fundamentais e **do interesse público, por permitir o controle da discricionariedade dos atos do Poder Público e por funcionar como a medida com que uma norma deve ser interpretada no caso concreto para a melhor**

[18] BARROSO, Luís Roberto. **Curso de Direito Constitucional Contemporâneo**. São Paulo: Saraiva, 2015.

> **realização do fim constitucional nela embutida ou decorrente do sistema**". (BARROSO, 2015: 340, sendo que destaquei)

Ora, **o fim embutido no art. 37, V, da CF é o de evitar que pessoas sem vínculo efetivo com o Poder Público –** os comissionados exclusivos – **venham a assumir cargos em comissão em percentual que supere a quantidade de cargos ocupados por servidores públicos efetivos, o que justamente ocorre no caso *sub judice*,** em inconteste prejuízo dos princípios da continuidade dos serviços públicos – dada a preponderante transitoriedade dos comissionados exclusivos –, da moralidade e do mérito no ingresso no serviço público (concurso público, que constitui regra).

O objetivo do constituinte originário era o de dar preferência ao mais habilitado – comprovado mediante concurso público, como regra – também no provimento dos cargos em comissão, de modo a estabelecer que "*os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional*" (Redação originária do inciso V, art. 37, da CF). Sobre a matéria pontifica CARVALHO FILHO[19]:

> "O texto constitucional anterior estabelecia que os cargos em comissão e as funções de confiança deveriam ser exercidos *preferencialmente* por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional. A EC nº. 19/1998, da reforma do Estado, todavia, alterando o inciso V do art. 37, **restringiu essa investidura**, limitando o exercício de funções de confiança a servidores ocupantes de cargos efetivos **e a investidura em cargos em comissão a servidores de carreira**, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, devendo as atribuições de tais funções e cargos destinar-se apenas à chefia, direção e assessoramento. **A norma ora vigente limita a investidura, em cargos em comissão, de pessoas que não pertencem aos quadros públicos, com o que se procurará evitar tantos casos de imoralidade e nepotismos existentes em todos os setores da Administração**". (CARVALHO FILHO, 2013: 614, sendo que destaquei)

Ocorre que em nosso Brasil existe a nefasta tradição de transformar exceções em regras, de modo que o termo "preferencialmente" contido na norma teve interpretação e

[19] CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. São Paulo: Atlas, 2013.

aplicação oposta. Assim, no mundo dos fatos, os cargos em comissão restavam por serem ocupados "preferencialmente" e preponderantemente por pessoas sem vínculo efetivo com a Administração, em razão de que o legislador constituinte derivado (Emenda Constitucional nº. 19/2008) atuou no sentido inconstante de **limitar a discricionariedade do legislador infraconstitucional** (e, por conseguinte, do administrador público), estabelecendo que os cargos em comissão serão exercidos por servidores efetivos em **percentuais mínimos** estabelecidos em lei.

Se diz em hermenêutica jurídica que a lei não contém palavras vãs, ou seja, desprovidas de sentido e significado. Assim, temos que o termo "mínimos" empregado pelo constituinte dá um sentido, um norte ao legislador regulamentar, de **modo a impossibilitar que este atue a esvaziar a norma constitucional, negando-lhe eficácia ou aplicabilidade concreta.**

Embora o Estado do Rio Grande do Norte seja ente federado autônomo para disciplinar a matéria, é possível que o intérprete constitucional pesquise acerca da aplicação concreta da norma de modo a aferir a razoabilidade da novel legislação, ora questionada. Com efeito, a atuação do Congresso Nacional e da Presidência da República indica parâmetros de razoabilidade a afirmar que o percentual de 50% (cinquenta por cento) resta por ser correto e conforme com os objetivos constitucionais. Segue detalhamento da aplicação do ar. 37, V, da CF em Órgãos do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Poder Executivo:

Órgão	Percentual	Fundamento
MPU (MPF, MPT, MPM, MPDFT)	50%	Art. 4º, §1º, da Lei 13.316/2016.[20]
Poder Judiciário da União (STF, STJ, TST, TSE, STM, Justiça	50%	Art. 5º, §7º, da Lei nº. 11.416/2006[21]

[20] "Art. 4º *Omissis*
§ 1º Cada ramo do Ministério Público da União destinará, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos cargos em comissão aos integrantes das Carreiras do Ministério Público da União, observados os requisitos de qualificação e experiência previstos em regulamento, ficando resguardadas as situações constituídas até a data da publicação desta Lei."

[21] "Art. 5º *Omissis*
§ 7o Pelo menos 50% (cinqüenta por cento) dos cargos em comissão, a que se refere o caput deste artigo, no âmbito de cada órgão do Poder Judiciário, serão destinados a servidores efetivos integrantes de seu quadro de pessoal, na forma prevista em regulamento."

Federal, Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e Justiça do Distrito Federal e Territórios)		
Poder Executivo Federal	60%	ART. 27 DO Decreto Presidencial nº. 10.829/2021.[22]

Inegável, pois, que a legislação impugnada carrega a pecha da inconstitucionalidade material, porquanto afrontou o disposto no art. 37, inciso V, da Constituição da República, atuando de modo desrazoável e reduzindo a incidência normativa do referido comando constitucional.

É preciso, pois, assegurar a máxima efetividade da norma constitucional, assegurando que a realidade do mundo fático venha a corresponder ao que pretendeu o legislador constituinte.

Assim sendo, o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais indica que o art. 2° da Lei n° 16.768/2019 deverá sucumbir ante o que determina o art. 37, inciso V, da Constituição da República.

A respeito da máxima efetividade das normas constitucionais, preleciona o eminente Ministro ROBERTO BARROSO:

> "Efetividade significa a realização do Direito, a atuação prática da norma, fazendo prevalecer no mundo dos fatos os valores e interesses por ela tutelados. Simboliza, portanto, a aproximação, tão intima quanto possível, entre o *dever ser* normativo e o *ser* da realidade social. **O interprete constitucional deve ter o compromisso com a efetividade da Constituição:** entre interpretações alternativas e plausíveis, deverá prestigiar aquela que permita a atuação da vontade constitucional, evitando, no limite do possível, soluções que se refugiem no argumento da não autoaplicabilidade da norma ou na ocorrência de omissão do legislador". (BARROSO, 2015: 341, sendo que destaquei)

[22] "Art. 27. O Poder Executivo federal destinará a servidores de carreira, no mínimo, sessenta por cento do total de cargos em comissão existentes na administração pública direta, autárquica ou fundacional."

Referida situação também afronta literalmente o art. 37, *caput*, da Constituição Federal, a partir do momento em que incentiva o provimento de cargos em comissão por pessoas sem vínculo efetivo e em detrimento de servidores efetivos, malferindo assim os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência, além de estabelecer uma forma anômala de acesso ao serviço público.

Tal situação coloca o administrador na posição de escolher a pessoa que ocupará a grande quantidade de cargos públicos comissionados, sem qualquer critério meritório e impessoal, afrontando assim a moralidade que se espera do serviço público, em total desestímulo ao servidor legitimamente concursado.

Temos que o princípio da Impessoalidade se confunde com o próprio princípio da finalidade, que seria o que determina ao administrador público que só pratique o ato para o seu determinado fim legal, que nada mais é do que aquele que a norma de direito indica expressa ou implicitamente como objetivo do ato de forma impessoal. Esse princípio deve ser entendido também como meio de exclusão de promoção pessoal de autoridades quando da realização de seus atos administrativos.

Sobre o assunto já decidiu o Plenário desta Suprema Corte em acórdão relatado pelo eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, cuja ementa transcrevemos *in verbis:*

> "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3° DA LEI 10.678/2016, DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 5° DA LEI ESTADUAL 10.432/2015. EXCLUSÃO DA RESERVA PARA SERVIDORES EFETIVOS DE 50% DOS CARGOS DE ASSESSOR III E IV DE PROCURADOR DE JUSTIÇA; E ASSESSOR V DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. QUEDA PARA CERCA DE 15% DO TOTAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. ART. 37, CAPUT, II E V, DA CF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.
> I - A exigência de concurso público para a investidura em cargos e empregos públicos, em todos os níveis político-administrativos da Federação, configura imperativo constitucional, que somente pode ser excepcionado em situações especialíssimas, apontadas no próprio Texto Magno, a exemplo do que ocorre com as contratações temporárias a que se refere o art. 37, IX, assim como com os cargos

comissionados, nos termos do art. 37, V, ambos da Constituição Federal. Precedentes.
II - A Lei 10.432/2015, que instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração do quadro de serviços auxiliares do Ministério Público da Paraíba, levando a efeito o comando constante da segunda parte do inciso V, do art. 37 da CF, reservava, em sua redação original, 50% do total de cargos em comissão aos servidores de carreira, percentual a ser atingido paulatinamente, até o ano de 2024.
III – **No entanto, o art. 3° da Lei 10.678/2016 excluiu da reserva de 50% os cargos de Assessor III e IV de Procurador de Justiça e Assessor V de Promotor de Justiça, os quais, no universo de 397, totalizam 277 cargos.**
IV - Pela redação original da Lei 10.432/2015, 198 cargos comissionados teriam que ser preenchidos, até o ano de 2024, por servidores de carreira. Com a alteração promovida pela lei questionada, o número foi reduzido drasticamente para apenas 60, de modo que a reserva de cargos comissionados a serem ocupados por servidores de carreira caiu de 50% para pouco mais de 15%.
V – Apesar de o inciso V do art. 37 da CF não estabelecer o patamar mínimo, o percentual de 15% do total de cargos em comissão reservado aos servidores de carreira não atende ao comando do art. 37, V, da Constituição Federal.
VI - O dispositivo atacado, a pretexto de levar a efeito um rearranjo nos cargos comissionados reservados aos servidores públicos efetivos, na verdade operou sério desequilíbrio entre estes últimos e aqueles que não têm vínculo com a Administração Pública, em inequívoca burla à exigência constitucional de concurso público, que objetiva, em essência, dar concreção aos princípios abrigados no caput do art. 37 da Lei Maior, em especial aos da moralidade e da impessoalidade.
VII - O art. 3° da Lei estadual 10.678/2016 não pode fazer tábula rasa do art. 37, V, da Carta Magna, de maneira a reduzir o seu alcance, já que, nos termos da tese fixada no Tema 1.010 da Repercussão Geral, "o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar", respeitando, assim, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade para definir o quantitativo, a fim de extrair do dispositivo constitucional a máxima efetividade na realização de sua finalidade.

> VIII - Considerando a segurança jurídica e o excepcional interesse social envolvidos na questão, entendo ser cabível a limitação dos efeitos da inconstitucionalidade, a fim de que esta decisão tenha eficácia após doze meses da publicação do acórdão do presente julgamento. IX - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 3° da Lei 10.678/2016, do Estado da Paraíba.
> (ADI 5559, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2021, sendo nossos os destaques)

Também houve manifestação no Plenário desta Suprema Corte ao julgar inconstitucional regra que fixava, na prática, 20% dos cargos em comissão aos servidores efetivos do Ministério Público do Maranhão, como registrou o eminente Ministro EDSON FACHIN no voto condutor do acórdão proferido na ADI 6369/MA, senão vejamos em excertos:

> "Observa-se que, com edição da Lei n° 8.824/2008, a reserva legal de 50% de cargos em comissão aos servidores de **carreira limitou-se, na prática, a apenas 20% dos cargos comissionados existentes no Ministério Público do Estado do Maranhão. Dessa forma, a reserva de cargos em comissão aos servidores não incide sobre a maioria dos cargos comissionados daquele órgão, o que evidencia burla ao regime que a Constituição reserva aos cargos providos em comissão.**
> É certo que não há quantitativo ou percentual definido na própria Constituição ou sequer na legislação federal acerca da proporção constitucional dos cargos em comissão. Os parâmetros jurisprudenciais servem de orientação.
> Ainda que a proporcionalidade careça de parâmetro quantitativo definido, o que deve orientar a interpretação é o caráter excepcional que o regime constitucional impõe aos cargos em comissão. Até por definição semântica, exceção denota uma situação extraordinária.
> No caso concreto, ainda que não se esteja discutindo o quantitativo de cargos em comissão existentes no órgão estadual, e sim a exclusão de determinados cargos do percentual mínimo destinados a provimento por servidores efetivos, incide igualmente a exigência de proporcionalidade.
> Essa decorre da sistemática desenhada pelo texto constitucional para provimento de cargos e funções na Administração Pública, da qual decorre a excepcionalidade dos cargos providos em comissão." (Destaques nossos)

A referida decisão plenária foi ementada nos seguintes termos:

> "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS EM COMISSÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. EXCLUSÃO DA RESERVA PARA SERVIDORES EFETIVOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DOS GABINETES. CRITÉRIOS JUSRISPRUDENCIAIS NÃO PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. POSSIBILIDADE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
> 1. A Constituição reservou à Administração um regime jurídico minucioso na conformação do interesse público a fim de resguardar a isonomia e eficiência na formação dos seus quadros, do qual decorre a excepcionalidade da categoria cargo em comissão.
> 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal cuidou de densificar os critérios quem norteiam o controle de constitucionalidade das leis que disciplinam cargos comissionados, os quais não restam configurados no caso concreto. Precedentes.
> 3. Com fundamento no art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para o prazo de doze meses a contar da publicação da ata de decisão. Precedentes. 4. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado procedente com modulação de efeitos." (ADI 6369, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-02-2023 PUBLIC 16-02-2023)

Patente, pois, a **inconstitucionalidade material** do art. 1º Complementar nº 334, de 18/06/2006, **com redação dada pelas Leis Complementares nº. 375/2008** e nº. **742/2023,** que reduziram de 50% para 30% o percentual de cargos em comissão destinado aos servidores efetivos do MPRN, sendo necessário afastamento da nova redação por inconstitucionalidade, com o reestabelecimento da redação original do dispositivo legal mencionado.

3.6. DA CRIAÇÃO DE CARGOS POR ATO REGULAMENTAR:

A Constituição Federal, em seu art. 37, *caput,* estabelece que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, isso porque foi o Poder Legislativo que recebeu da soberania popular poderes para inovar no ordenamento jurídico.

A seu turno, a teor do art.37, inciso V, também da Constituição Federal, estabelece a necessidade de lei em sentido formal e material para a criação de cargos e funções de confiança. Por conseguinte, não pode o administrador público, desprovido que é de poderes legislativos, proceder com a criação de cargos comissionados a partir da extinção de

outros, como já afirmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

> "EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Direito constitucional e administrativo. Leis estaduais. Questão preliminar. Complexo normativo. Aditamento da petição inicial. Conhecimento. Mérito. **Criação, extinção e transformação de cargos, funções ou empregos públicos**. Artigo 48, inciso X, c/c o art. 61, § 1°, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. Chefe do Poder Executivo. Prerrogativa. Decreto. Artigo 84, inciso VI, alíneas a e b, da CF. Precedentes. Transformação de funções de confiança em cargos em comissão e vice-versa. Postos funcionais de naturezas distintas. Princípio da reserva legal. Não observância. Tribunal de Contas. Ressalva dos postos ocupados. Obrigatoriedade. Procedência do pedido.
> [...]
> 2. Mérito: **a criação, extinção e transformação de cargos, funções ou empregos públicos depende, em regra, de lei formal e específica para cada situação**, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 48, inciso X, c/c o art. 61, § 1°, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, regra de absorção compulsória pelos estados-membros, os quais devem seguir o modelo federal em seus parâmetros e limites. Precedentes.
> 3. Há autorização constitucional para que o chefe do Executivo disponha, em certas situações, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da Administração Pública, desde que observadas as condições previstas no art. 84, inciso VI, alíneas a e b, da Constituição. Todavia, para fins de mera reorganização interna da Administração Pública, não é cabível a transformação, mediante decreto ou outro ato normativo infralegal, de funções de confiança em cargos em comissão e vice-versa, uma vez que tais postos funcionais possuem naturezas e formas de provimento distintas, por expressa disposição constitucional (art. 37, inciso V, da CF).
> 4. **Eventual prerrogativa do chefe do Executivo para transformação entre si de postos funcionais de naturezas diversas equivaleria, em última análise, a uma autorização para extinguir cargos e funções públicas e, na sequência, criar outros em seu lugar, tudo isso mediante fonte normativa infralegal, isto é, sem observância ao princípio constitucional da reserva legal**. Ademais, para cada um desses novos cargos ou funções seria logicamente instituída a respectiva remuneração ou gratificação

pecuniária, providência condicionada ao princípio da reserva legal, consoante já decidido pela Suprema Corte.

5. **As normas dispostas no art. 43, incisos I e II, da Lei nº 8.496/18 do Estado de Sergipe, ao autorizarem o Executivo estadual a proceder, com vistas à execução da lei, à transformação de "cargos em comissão em funções de confiança" e vice-versa, por ato infralegal, mostram-se incompatíveis com a Constituição Federal.** Isso porque i) atribuem ao Chefe do Executivo competência que vai além da mera organização administrativa, porquanto conferem a ele, na prática, poderes para extinguir cargos e funções públicas e criar outros em seu lugar, com fixação da correlata gratificação, sem edição de lei formal e ii) viabilizam a transformação de cargos comissionados em funções de confiança e vice-versa, providência vedada, uma vez que eles são postos funcionais de natureza distinta.

6. Não obstante possuam autonomia funcional, administrativa e financeira, as cortes de contas devem, no contexto das medidas normativas para sua organização e funcionamento interno, guardar observância aos mesmos limites estabelecidos a esse respeito no art. 84, inciso VI, alíneas a e b, da CF, quais sejam: não gerar aumento de despesa; **e extinguir funções ou cargos públicos somente nos casos de vacância.**

7. A norma inserta no art. 6º da Lei Sergipana nº 2.963/91, apesar de bem observar a vedação constitucional de aumento, ao dispor que fica autorizado o Tribunal de Contas Estadual, "em relação aos Cargos em Comissão e Funções de Confiança, a transformá-los, modificá-los, extingui-los", não faz a necessária ressalva de que a extinção de cargos ou funções públicas apenas pode recair sobre os postos vagos. Não observância dos moldes previstos na alínea b do inciso VI do art. 84 da CF.

8. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido é julgado procedente para: i) se declarar inconstitucional o art. 43, incisos I e II, da Lei nº 8.496/18 do Estado de Sergipe; ii) tendo em vista o efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade da referida norma da Lei nº 8.496/18, se declarar igualmente inconstitucionais o art. 50, incisos I e II, da Lei nº 3.591/95; o art. 62, incisos I e II, da Lei nº 4.749/03; o art. 65, incisos I e II, da Lei nº 6.130/07; o art. 73, incisos I e II, da Lei nº 7.116/11; e o art. 49, incisos I e II, da Lei nº 7.950/14 do Estado de Sergipe; e iii) se conferir interpretação conforme

> ao art. 6° da Lei n° 2.963/91 do Estado de Sergipe, **a fim de se esclarecer que a extinção de cargos ou funções públicas, mediante ato normativo infralegal, somente pode recair sobre postos vagos.** (ADI 6180, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-08-2023 PUBLIC 24-08-2023,semos destaques no original)

Como resta assentado, não pode o Ministério Público, mesmo sendo dotado de autonomia funcional e administrativa, criar cargos de provimento em comissão ou funções de confiança em outros, mesmo que a partir da extinção de outros, porquanto somente lei pode criar cargos comissionados, assim como estabelecer as respectivas atribuições e remuneração, como consta do Tema 1010 da Jurisprudência desta Suprema Corte[23].

Com efeito, o Ministério Púbico pode extinguir cargos comissionados e funções de confiança quando vagos, por quanto há permissivo constitucional para tanto, mas não pode transformá-los em outros em substituição ao Poder Legislativo.

Assim sendo, a Resolução n°. 074/2025, do Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, padece de inconstitucionalidade formal e material. Inconstitucional também é o art. **art. 32-A da Lei Complementar n° 446, de 29/11/2010**, com redação dada pela Lei Complementar n° 742/2023 (DO 18/10/2023), que lhe dá esteio.

Como regulamento administrativo do MPRN não desafia a jurisdição do Supremo Tribunal Federal por via direta de controle de constitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade do art. 32-A da Lei Complementar n° 446, de 29/11/2010 é medida que se impõe.

4. DA MEDIDA CAUTELAR:

Há plausibilidade jurídica nestas alegações autorais, porquanto firmadas em claros e precisos dispositivos constitucionais que estabelecem o concurso público como regra e a criação de cargos em comissão como absoluta exceção, além de princípios constitucionais de centrada regência. Há, como já demonstrado, patente violação do art. 37, *caput* (princípios da moralidade, eficiência e impessoalidade), incisos II (regra

[23] **Tese:** a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

do concurso público) e V (hipóteses constitucionais de criação de cargos em comissão), princípio da proporcionalidade, todos da Constituição Federal.

Também resta presente o perigo da demora. **Com efeito, a criação de exacerbado número de cargos de servidores sem vínculo efetivo com o Ministério Público do Rio Grande do Norte compromete deveras a qualidade do serviço público prestado naquele órgão, que, mesmo sendo Instituição permanente (art. 127 da CF) renunciou a possibilidade de constituir um quadro permanente de servidores.**

Ademais, a manifesta afronta ao texto constitucional exige que a disciplina inconstitucional imposta pela norma impugnada seja, o mais rapidamente possível, suspensa em sua eficácia, em obséquio ao princípio da supremacia da Constituição Federal.

Por fim, há urgência e plausabilidade jurídica em afastar a vigência do art. 32-A da Lei Complementar nº 446/2010, com redação dada pela Lei Complementar nº 742/2023 (DO 18/10/2023), que possibilitou a criação de cargos comissionados e funções de confiança a partir da transformação de outros, **em clara e inconteste usurpação de funções legislativas.**

Com efeito, a edição da Resolução nº. 074/2025 pelo MPRN demanda a adoção de providência urgente para que que o art. 32-A da Lei Complementar nº 446/2010 não continue a possibilitar a criação de cargos públicos por ato administrativo.

O perigo da demora é inconteste no caso, eis que os agentes públicos investidos nos cargos públicos criados de forma inconstitucional estão a atuar em potencial prejuízo da Administração Pública e de terceiros. **Isso porque a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de lei para a criação de cargos em comissão afasta por completo a presença de constitucionalidade no caso em espécie.**

Por conseguinte, não pode ser mantida hígida, por qualquer espaço de tempo, a criação de cargos em comissão por ato regulamentar, pela inconstitucionalidade patente que tal proceder enseja.

Temos, pois, ser premente a necessidade de concessão de medida cautelar para suspender a vigência da lei vergastada, em conformidade com as disposições da Lei nº 9.868/1999.

5. DA CADEIA NORMATIVA:

Por fim, importa registrar que o pedido conterá proposição de declaração de inconstitucionalidade também das leis alteradas – notadamente aquelas que alteram o quadro de cargos em comissão –, **eis que o efeito repristinatório próprio das ações de controle exige pedidos específicos para toda a cadeia normativa, conforme já demonstrado nesta exordial.**

6. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS:

Forte nos fundamentos fático-jurídicos já expostos, a ANSEMP **requer** que, recebida e autuada a presente, seja(m):

a) deferida **medida cautelar para suspender a vigência** do art. 32-A da Lei Complementar nº 446/2010, com redação dada pela Lei Complementar nº 742/2023 (DO 18/10/2023), porquanto presentes os requisitos da medida: **perigo da demora** relacionado à edição Resolução nº. 074/2025 e a nulidade dos atos praticados pelos ocupantes dos cargos por ela criados e a ***fumus boni juris***, consubstanciado na manifesta afronta ao Texto Constitucional em seu art. 37, incisos II e V, art. 5º, *caput* e princípio da proporcionalidade, assim como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade de lei para criação de cargos de provimento em comissão;

b) colhidas informações da Assembleia Legislativa e do eminente Governador do Estado do Rio Grande do Norte, conforme preceito legal;

c) colhidas as manifestações dos eminentes Advogado-Geral da União e Procurador-Geral da República;

d) no mérito, seja confirmada a medida cautelar deferida e julgada integralmente procedente a presente ação **para declarar inteiramente inconstitucionais:**

d.1.o art. 1º, *caput*, da Complementar nº 334/2006, **com redação dada pelas Leis Complementares nº. 375/2008** e nº. **742/2023, fazendo repristinar sua redação original**, tendo em vista que a redução do percentual de cargos em comissão destinados aos servidores efetivos violou o art. 37, V, da Constituição Federal;

d.2.o art. 32-A da Lei Complementar nº 446, de 29/11/2010, com redação dada pela Lei Complementar nº 742/2023 DO 18/10/2023), tendo em vista que permite a criação de cargos em

comissão e funções de confiança por ato regulamentar e sem a edição de lei específica, em colisão com o art. 37, II, da Constituição Federal e precedente deste Supremo Tribunal Federal firmado na ADI 6180. **Requer-se que esta declaração de inconstitucionalidade tenha eficácia *ex tunc*, eis que não há qualquer presunção de constitucionalidade com a criação de cargos em comissão por ato administrativo;**

d. 3. do art. 22 da **Lei Complementar nº 182/2000**, assim como do art. 7º, da Lei **Complementar nº 200/2001**, do art. 2º, da **Lei Complementar nº 238/2002**, dos arts. 2º e 3º da **Lei Complementar Nº 263/2003**, do art. 2º da **Lei Complementar Nº 312/2005**, do art. 1º da **Lei Complementar nº 382/2009**, do art. 1º da Lei **Complementar Nº 383/2009**, do art. 3º **da Lei Complementar nº 447/2010**, do art. 2º da **Lei Complementar nº 508/2014**, do art. 2º da **Lei Complementar Nº 525/2014**, dos arts. 2º e 3º da **Lei Complementar Nº 542/2015**, do art. 2º da **Lei Complementar Nº 690/2021**; dos arts. 1º e 2º da **Lei Complementar Nº 707/2022**, do art. 4º, assim como os incisos I, III, VII e VIII do art. 5º da **Lei Complementar Nº 742, de 16/10/2023** (18/10/2023), todas do Estado do Rio Grande do Norte, eis que o quantitativo de cargos comissionados no MPRN resta desproporcional em relação ao quadro de servidores efetivos, havendo **manifesta ofensa ao art. 37, *caput* da *Constituição Federal* (princípios da moralidade, eficiência e impessoalidade), incisos II (regra do concurso público) e V (hipóteses de criação de cargos em comissão) e** art. 5º, *caput* e princípio da proporcionalidade, **todos da Constituição Federal;**

d. 4. dos arts. 3º e 4º, da **Lei Complementar nº 238/2002**, por afronta ao **art. 37, V, da Constituição Federal**, eis que as atividades descritas para os cargos comissionados que indicam não se amoldam aos conceitos de direção, chefia ou assessoramento.

Dar-se-á a causa o valor de R$100,00 (cem reais) somente para os fins legais.

Nestes Termos,
Pede e Espera Deferimento.

Brasília (DF), 19 de setembro de 2025.

p/p MÁRCIO AUGUSTO RIBEIRO **CAVALCANTE**
Advogado – OAB/CE nº 12.359
assinado digitalmente